DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 09-2024-MAMZ-CA-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Constructora PAFARI S.C.R.L

Demandado : Fondo Metropolitano de Inversiones.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Marco Antonio Martínez Zamora – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Lidia Elizabeth Mucha Condoli.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Liquidación de Obra y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 08 de marzo de 2024.

FECHA DE INSTALACION : 22 de mayo de 2024.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 05 de mayo de 2025.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Arbitraje seguido entre

CONSTRUCTORA PAFARI S.C.R.L
Y
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

LAUDO

Árbitro Único

Marco Antonio Martínez Zamora

Secretaría Arbitral
Lidia Elizabeth Mucha Condoli

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas
05 MAY 2025
N°de Registro: 194 N° de Folios: 55
Hora: 20:14 Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Orden Procesal N°19

En la ciudad de Ayacucho, a los 05 días del mes de mayo de dos mil veinticinco, el Tribunal Arbitral Unipersonal, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, escuchado los argumentos esgrimidos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, dicta el laudo siguiente para poner fin, por decisión de las partes, a la controversia planteada.

VISTOS:

I. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL. -

1.1. Con fecha 22 de noviembre de 2021, el **CONSTRUCTORA PAFARI S.C.R.L** (en adelante el DEMANDANTE o PAFARI) y el **FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES** (en adelante el DEMANDADO, la Entidad o INVERMET), suscribieron el Contrato N°54-2021-INVERMET-OAF a través del cual se establecieron las condiciones y obligaciones de las partes para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de pistas, veredas, sardineles y rampas de la Av. Villarán, Urb. El Sauce, distrito de Surquillo Lima", en adelante el CONTRATO

1.2. De acuerdo con la Cláusula Vigésima del CONTRATO, las partes acordaron lo siguiente:

> "***Cláusula Vigésima: Solución de controversias***
> *Las partes acuerdan para la solución de controversias derivados del presente contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al CENTRO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.*
>
> *La Junta de Resolución de disputas está compuesta por UN (01) MIEMBRO, que será designado conforme la Directiva del OSCE sobre la Junta de Resolución de Disputas.*
>
> *Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de, deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.*
>
> *La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento por las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.*
>
> *En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.*

> *Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión omitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto por las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo en dichas Normas, aquella adquiere la calidad definitiva."*

1.3. De acuerdo con lo anterior, queda establecida la competencia arbitral, al haberse verificado el convenio arbitral suscrito entre la Constructora PAFARI S.C.R.L y el Fondo Metropolitano de Inversiones.

II. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO. -

2.1. Mediante Carta N°203-2024-SG, de fecha 26 de abril de 2024, se designa a Marco Martínez Zamora como árbitro único en el presente arbitraje.

2.2. En ese sentido, el profesional del derecho declara que ha sido debidamente designado de acuerdo con Ley y al convenio arbitral celebrado entre las partes, manifestando no tener ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con los mismos. Asimismo, se obligan a desempeñar con justicia, imparcialidad y probidad la labor encomendada.

III. TIPO DE ARBITRAJE y REGLAS APLICABLES. -

3.1. Mediante la Decisión N° 1, de fecha 22 de mayo de 2024, se establecieron las reglas definitivas del presente arbitraje. Asimismo, se estableció que el arbitraje será Institucional, Nacional y de Derecho.

3.2. Mediante Decisión N°2, de fecha 31 de mayo de 2024, se tiene presente y se corre traslado del escrito presentado del demandante, de sumilla "Propuesta de modificación de reglas arbitrales" al demandado, para que este se pronuncie sobre ello en el plazo de cinco días.

3.3. Mediante Decisión N°3, de fecha 18 de junio de 2024, se tiene por presentado el escrito de INVERMET del 31 de mayo de 2024. En consecuencia, se fijan los plazos siguientes: 20 días hábiles para la demanda y contestación; 15 para recursos contra el laudo; y 10 para la reconsideración y presentación de alegatos.

Asimismo, se mantienen el resto de las reglas arbitrales, así como se dispone a continuar con el proceso. Por otro lado, se otorga a PAFARI 20 días hábiles para presentar su demanda, así como a ambas partes 10 días hábiles para pagar honorarios y gastos, precisando que las notificaciones electrónicas se realizarán de lunes a viernes durante todo el día.

Por último, se requiere a INVERMET registrar al Árbitro Único en el SEACE,

gestionar ante la Contraloría la Declaración Jurada de Intereses, e incorporar sus correos electrónicos al proceso para efectos de notificaciones

IV. ANTECEDENTES. -

4.1. Solicitud arbitral

4.1.1. El demandante mediante escrito de sumilla "*Solicitud de arbitraje*", de fecha 08 de marzo de 2024, expone sus pretensiones para con el fin de iniciar el presente arbitraje.

4.2. Demanda arbitral

4.2.1. Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2024, PAFARI presenta su demanda arbitral, con el siguiente petitorio:

> ***"PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL***
> *Se DECLARE aprobada la Liquidación de Obra practicada por el Contratista mediante Cartas N° 246-2023-PAF-SUR, N° 001 y 002-2024-PAF-SUD correspondientes a la obra "Mejoramiento de pistas, veredas, sardineles y rampas de la Av. Villarán, Urb. El Sauce, distrito de Surquillo, Lima", la cual determina un saldo a favor del contratista por un importe ascendente a S/. 182,274.47 (ciento ochenta y dos mil doscientos sesenta y cinco con 47/100 soles)*
>
> ***PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA***
> *Se ORDENE al Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) abonar el pago por concepto de saldo a favor del contratista ascendente a S/. 182,274.47 (ciento ochenta y dos mil doscientos sesenta y cinco con 47/100 soles) más el pago de los intereses legales devengados a la fecha de la ejecución del Laudo.*
>
> ***SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA***
> *Se DECLARE que el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) asumirá el pago íntegro de las costas y costos que demanda el presente proceso arbitral."*

4.2.2. Para tales efectos, sostiene que, con fecha 22 de noviembre de 2021, se suscribió el Contrato N° 0054-2021-INVERMET-OAF entre la Entidad y la Constructora PAFARI S.R.L. para la ejecución de la obra "*Mejoramiento de Pistas, Veredas, Sardineles y Rampas de la Av. Villarán, Urb. El Sauce, Distrito de Surquillo - Lima*", estableciendo un plazo de ejecución de 150 días calendario, respecto de la cual destaca lo siguiente:

a) El 12 de enero de 2023, el residente consignó mediante el asiento N° 497 del Cuaderno de Obra, la culminación de los trabajos contratados. Tal culminación fue confirmada por el Supervisor, mediante el asiento N° 501 del Cuaderno de Obra de fecha 18 de enero de 2023, de conformidad con el inciso 208.1 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el RLCE o el Reglamento.

b) Siguiendo con el procedimiento respectivo, el 31 de enero de 2023, el Comité de Recepción junto con representantes del Contratista y de la Supervisión y elaboró un pliego de observaciones, respecto del cual, con fecha 26 de febrero de 2023 el residente informa de su levantamiento, solicitando la recepción de la obra (asiento N°509).

c) Tal culminación fue ratificada por el Supervisor el 27 de febrero de 2023, (asiento N° 510).

d) Finalmente, el 7 de marzo de 2023, el Comité de Recepción, con participación del Contratista y la Supervisión, verificó el levantamiento de observaciones y suscribió el Acta de Recepción de Obra.

4.2.3. En tal sentido, la controversia no versaría sobre la ejecución de la obra propiamente dicha, sino sobre la liquidación contractual, específicamente en torno al reconocimiento y pago de los mayores metrados ejecutados, como consecuencia de una modificación en el diseño geométrico de la Avenida Villarán.

Según PAFARI, dicha modificación fue necesaria debido a omisiones del proyectista, las cuales solo se evidenciaron una vez iniciados los trabajos en campo señalando, como ejemplo, que en ciertas secciones la ciclovía se encontraba muy cerca de árboles, lo que podía ocasionar daño forestal. Asimismo, indica que identificó cruces peatonales que requerían reubicación, ya que el diseño original no consideraba la existencia de cocheras o postes de alumbrado que afectaban la seguridad del cruce.

4.2.4. Así, sostiene que el replanteo fue técnicamente justificado, aprobado por el Supervisor y aceptado por la Entidad, conforme consta en el expediente. Para ello, refiere que, al tratarse de elementos no previstos en el Expediente Técnico, dicha labor implicó necesariamente la ejecución de mayores metrados, lo que se llevó a cabo con conocimiento y participación de la Entidad, en un total de 18 partidas, pertenecientes al contrato original y a los adicionales N° 01 y N° 02.

Pese a lo anterior, la Entidad denegó el pago de tales mayores metrados, basándose únicamente en argumentos de procedimiento, no así en cuestionamientos sobre el monto, la ejecución, la calidad técnica ni la necesidad de lo realizado.

4.2.5. Para tales efectos, la Entidad sostendría que el Supervisor no habría comunicado la necesidad de tales mayores metrados, ni emitido una autorización textual para su ejecución, afirmación que el Contratista considera insostenible, ya que existiría evidencia documental y múltiples ratificaciones del Supervisor que desvirtúan tal fundamentación.

Así, sostiene que la controversia se reduce a un alegado error formal, y

no de fondo, siendo que se habrían cumplido tanto los aspectos sustanciales como formales, respecto a la ejecución de los trabajos y el procedimiento para solicitar el pago.

4.2.6. En relación con el fondo, el Contratista indica que los metrados fueron necesarios para la ejecución contractual, se realizaron correctamente y fueron valorizados conforme a la normativa. Sobre la forma, precisa que se cumplió el procedimiento previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual incluiría lo siguiente:

- Solicitud del contratista;
- Autorización del Supervisor;
- Comunicación a la Entidad;
- Verificación de ejecución y;
- Autorización del pago.

Sobre el tema, sostiene que se cumplieron todos estos pasos.

4.2.7. Por tal motivo, considera que la negativa de la Entidad es inexacta, puede ser refutada documentalmente y constituye una vulneración al equilibrio económico-financiero del contrato, máxime si se trata de una prestación autorizada y necesaria que no ha sido pagada.

4.2.8. Al respecto, refiere que, con Carta N° 232-2023-PAF-SUR presentó la valorización de los mayores metrados, lo que fue corroborado el 28 de marzo de 2023 por el Supervisor, mediante su Carta N° 32-2023-CSSL/SUP/VILLARÁN. En la misma línea, el 11 de julio de 2023, la Entidad con Carta N° 000978-2023-INVERMET-GP, observó la valorización de mayores metrados, lo que habría sido levantado el 2 de noviembre de 2023, conforme a la Carta N° 245-2023-PAF-SUR.

En esa línea, el 7 de noviembre de 2023, el Supervisor remitió a la Entidad la Carta N° 44-2023-CSSL/SUP/VILLARÁN, en la que expresa su conformidad con el levantamiento de observaciones e indica que corresponde reconocer el pago solicitado por el Contratista. Sin embargo, con el Informe Técnico N° 140-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN, la Entidad concluye en su numeral IV que no corresponde reconocer el pago de los mayores metrados, quedando dicho tema por ser abordado en la liquidación del Contrato.

4.2.9. En cuanto a la aprobación específica de cada mayor metrado, el Contratista señala lo siguiente:

a) Mediante asiento del Cuaderno de Obra N° 347, el Residente anotó la necesidad de ejecutar mayores metrados en las partidas 05.03, 09.01 y 09.02, debido a la actualización de planos constructivos por cambio en el diseño geométrico.
Asimismo, señala que, mediante Asiento N° 348, se anotó la necesidad de mayores metrados en las partidas 12.01 y 12.03 por similares razones,

incluyendo la ejecución de cruces peatonales en la Ca. Darnei, Av. Sauce y Ca. La Pera, conforme a lo replanteado por INVERMET en la Carta N° 2201-2022-GP. Refiere que este replanteo buscaba garantizar zonas seguras de cruce en el separador central.

b) De este modo, PAFARI indica que el Supervisor de Obra, mediante Asiento del Cuaderno de Obra N° 377, aprobó las solicitudes de mayores metrados señaladas en los asientos anteriormente mencionados.

c) En el mismo asiento N° 347, el Residente de Obra registró la necesidad de ejecutar mayores metrados en las partidas 09.13, 09.14 y 09.15. Indica que dicha necesidad se sustentó en la actualización de los planos constructivos por cambio de diseño geométrico y por la ejecución de cruces peatonales replanteados por INVERMET mediante Carta N° 2201-2022-GP.

   PAFARI añade que estos cruces fueron necesarios para generar zonas seguras de resguardo peatonal en intersecciones como la Ca. Darnei, Av. Sauce y Ca. La Pera, anotaciones que también figuran en el Asiento del Cuaderno de Obra N° 435. En este sentido, reitera que mediante el asiento Nº377 el Supervisor aprobó la ejecución de tales mayores metrados.

d) Por otro lado, con el asiento N° 118, su residente registró la necesidad de mayores metrados en la partida 10.14, relativa a cajas de desagüe, debido a que el inventario en campo superaba las 70 unidades previstas en el presupuesto. Esta ejecución habría contado con la autorización del Supervisor conforme al Asiento N° 120.

e) Con el asiento N° 446, el Residente de Obra anotó la necesidad de mayores metrados en las partidas 10.15, 10.18, 10.22, 10.23 y 10.24. Sustenta que la cantidad de cajas, válvulas y buzones que requerían nivelación en campo superaba lo contemplado en el expediente técnico, siendo dicha ejecución necesaria para culminar la obra.

   La demandante expone que el Supervisor de Obra aprobó dicha solicitud mediante Asiento N° 448 del Cuaderno de Obra.

f) Con el asiento N°292, se registró la necesidad de ejecutar mayores metrados en la partida 06.10, motivada por la reformulación del diseño geométrico dispuesta por la Entidad en la Carta N° 0022012022-INVERMET-GP. Expone que esta modificación alteró la modulación de los paños de losa de la pista para cumplir con proporciones técnicas adecuadas.

   PAFARI indica que esta necesidad también fue recogida en el Asiento N° 349, y que el Supervisor de Obra aprobó las solicitudes correspondientes mediante Asientos N° 293 y N° 377 del Cuaderno de Obra.

g) Con el asiento N° 392, el residente registró la necesidad de ejecutar mayores metrados en las partidas 06.17 y 06.18, debido al ajuste de modulación en las losas de pista y berma lateral del lado impar, lo que habría sido aprobado por el Supervisor de Obra mediante Asiento N° 396.

h) Asimismo, la demandante expone que, mediante los asientos N° 194, 354, 372, 434 y 446 del Cuaderno de Obra, se anotó la necesidad de ejecutar mayores metrados en la partida 07.12, bajo diversos motivos. En el Asiento N° 194, por la reubicación de rampa peatonal frente a la cochera del predio N° 1181 para permitir acceso vehicular. En el Asiento N° 354, por la ejecución de rampa vehicular frente al predio N° 780.

i) Además, en el Asiento N° 372 se indica que la necesidad proviene del replanteo presentado con Asiento N° 101 y autorizado por el Supervisor en el Asiento N° 377. En el Asiento N° 434, se consigna la ejecución de cruces peatonales en las calles Darnei, Sauce y La Pera, conforme a la Carta N° 2201-2022-GP de INVERMET. En el Asiento N° 446, se anota la extensión de una rampa vehicular en la progresiva 0+018 para mantener el acceso al predio N° 600.

j) Por otro lado, PAFARI sostiene que, en los mismos asientos, se registró también la necesidad de mayores metrados en la partida 07.16 por similares razones. Reitera que se trató de reubicaciones y ejecuciones de rampas vehiculares y peatonales en los predios previamente mencionados, conforme al replanteo aprobado por la Entidad.

k) Asimismo, la demandante señala que el Supervisor de Obra aprobó la ejecución de los mayores metrados en las partidas 07.12 y 07.16 mediante el Asiento N° 436 del Cuaderno de Obra.

Sobre la liquidación de obra

4.2.10. La demandante indica que, con fecha 7 de noviembre de 2023, presentó la Liquidación de Obra mediante Carta N° 246-2023-PAF-SUR, concluyendo que el monto total ejecutado ascendía a S/7 903,886.68 y que existía un saldo a su favor por S/246,287.02.

El 5 de enero de 2024, la Entidad observó dicha liquidación mediante Carta N° 3-2024-INVERMET-GP, señalando que el monto total del contrato ascendía a S/7 694,302.45 y que el saldo a favor del contratista era de S/36,702.78.

4.2.11. Con fecha 19 de enero de 2024, la demandante presentó la Carta N° 1-2024-PAF-SUR, levantando las observaciones y determinando un nuevo monto contractual de S/7 841,879.90, con un saldo a su favor de S/184,280.24.

Por su parte, el 2 de febrero de 2024, la Entidad emitió la Carta N° 121-2024-INVERMET-GP, concluyendo que el monto actualizado del contrato era de S/7 712,486.40 y que el saldo a favor del contratista era de S/54,886.73.

4.2.12. El Contratista refiere que, con fecha 13 de febrero de 2024, remitió la Carta N° 002-2024-PAF-SUR, reiterando que el monto contractual ascendía a S/7,839,875.14, y que el saldo a su favor era de S/182,275.47, considerando el reconocimiento del mayor metrado y el reajuste correspondiente. Por su parte, el 23 de febrero de 2024, la Entidad notificó la Carta N° 00352-2024-INVERMET-GP, manteniendo su posición sobre los cálculos y concluyendo que el monto pagado ascendía a S/7 657,599.67, con un total ejecutado de S/7 712,486.40 y un saldo a favor de S/54,886.73.

4.2.13. Sobre el tema, la demandante expone que, si bien ambas partes coinciden en que existe un saldo a su favor, discrepan respecto al monto, siendo S/182,275.47 el propuesto por el contratista y S/54,886.73 el determinado por la Entidad. Ante tal discrepancia, refiere que su parte inició las actuaciones arbitrales que originan el presente proceso.

Sobre la primera pretensión principal

4.2.14. La demandante sostiene que la primera pretensión principal tiene por objeto la aprobación del saldo a su favor por el monto de S/182,275.47, frente a los S/54,886.73 considerados por su contraparte. La diferencia, corresponde a la inclusión de los ya mencionados mayores metrados.

4.2.15. Para ello, hace referencia a su Cuadro N° 015, en el que detalla los conceptos que integran la liquidación, señalando en amarillo los ítems donde existe desacuerdo entre la Entidad contratante e INVERMET y la demandante:

- RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA Y OBSERVACION QUE NO SE ACOGE:

	CONTRATISTA - CONSTRUCTORA PAFARI SRL			ENTIDAD - INVERMET			ESTADO
1 CONTRATO PRINCIPAL - EJECUCIÓN DE OBRA	APROBADO	PAGADO	SALDO	APROBADO	PAGADO	SALDO	ESTADO
1 EJECUCIÓN DE OBRA							
1.1 Contrato Principal	2,416,914.64	2,422,994.87	-6,080.23	2,416,914.64	2,422,994.87	-6,080.23	Ok, se corrigió.
1.2 Adicional 01	841,701.68	841,701.07	0.61	841,701.68	841,701.07	0.61	Ok, se corrigió.
1.3 Adicional 02	2,214,046.95	2,213,686.88	360.07	2,214,046.95	2,213,686.88	360.07	Ok, se corrigió.
1.4 Adicional 03	146,690.05	146,690.02	0.03	146,690.05	146,690.02	0.03	Ok, se corrigió.
1.5 Adicional 04	19,467.92	19,467.92	-	19,467.92	19,467.92	-	Ok, se corrigió.
1.3 Mayores Metrados de Obra	94,465.12	-	94,465.12	-		-	Controversia
1.4 Mayores Gastos Generales	135,769.85	135,769.85	-	135,769.85	135,769.85	-	Ok, se corrigió.
1.5 Intereses Legales	3,460.44		3,460.44	3,460.44		3,460.44	Ok, se corrigió.
	5,872,516.65	5,780,310.61	92,206.04	5,778,051.53	5,780,310.61	-2,259.08	
2 REAJUSTES	APROBADO	PAGADO	SALDO				
2 CÁLCULO DE REAJUSTES DEFINITIVOS							
2.1 Contrato Principal	314,239.64	276,167.80	38,071.84	314,239.64	276,167.80	38,071.84	Ok, se corrigió.
2.2 Adicional 01	129,797.52	122,120.99	7,676.53	129,797.52	122,120.99	7,676.53	Ok, se corrigió.
2.3 Adicional 02	297,962.85	287,938.67	10,024.18	297,962.85	287,938.67	10,024.18	Ok, se corrigió.
2.4 Adicional 03	23,078.81	23,654.08	-575.27	23,078.81	23,654.08	-575.27	Ok, se corrigió.
2.5 Adicional 04	3,445.82	3,348.48	97.34	3,445.82	3,348.48	97.34	Ok, se corrigió.
2.6 Mayores Metrados de Obra - Incluye RQNC	13,491.44		13,491.44			-	Controversia
2.7 Mayores Gastos Generales	14,953.57	14,953.57	-	14,953.57	14,953.57	-	Ok, se corrigió.
2.8 Reajuste que no corresponde	25,524.32	19,002.95	6,521.37	25,524.32	19,002.95	6,521.37	Ok, se corrigió.
	771,445.33	709,180.64	62,264.69	757,953.89	709,180.64	48,773.25	

Así, refiere que el mayor metrado de obra corresponde a la suma de 94,465.12 y su correspondiente reajuste por S/13,641.44, los que no han sido acogidos por la Entidad y que explican las diferencias entre una y otra parte.

4.2.16. Sobre el tema, la demandante señala que el contrato se rige por el sistema de precios unitarios, conforme a las bases del procedimiento de selección, lo cual considera clave para sustentar el pago por mayores metrados, destacando para ello lo expuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, particularmente en los artículos 205.10, 205.11 y 205.12. Específicamente, refiere que su artículo 205.10 establece que la autorización de los mayores metrados es competencia exclusiva del supervisor de obra (que se registra mediante anotación en el Cuaderno de Obra), mientras que el artículo 205.12 confirma que la intervención de la Entidad se limita únicamente a la etapa de pago.

4.2.17. Asimismo, refiere que, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Final del RLCE, las opiniones de la Dirección Técnico Normativa (DTN) del OSCE tienen carácter vinculante, por lo que deben ser observadas por todos los actores del proceso de contratación pública. Así, se refiere a las Opiniones N° 20-2023/DTN, N° 49-2019/DTN, N° 42-2021/DTN y N° 102-2021/DTN, que contendrían criterios relevantes en el tema en controversia, como respaldo de su posición, del siguiente modo:

a) Sostiene que la Opinión N° 20-2023/DTN establece que el supervisor es quien autoriza los mayores metrados. Dicha función está asociada a su responsabilidad sobre la correcta ejecución técnica de la obra.

b) Según la Opinión N° 49-2019/DTN, la Entidad solo participa en la etapa de pago. La comunicación a la Entidad prevista en el artículo 205.10 no reemplaza ni equivale a la autorización del Supervisor.

c) Según la Opinión N° 20-2023/DTN, la autorización previa de la Contraloría solo es obligatoria cuando se trata de adicionales que superan el 15 % del contrato. Esa exigencia no aplica a los mayores metrados.

d) Refiere también a la Opinión N° 42-2021/DTN establece que los gastos generales no deben incluirse en las valorizaciones de mayores metrados. Si han sido considerados, deben recalcularse en la liquidación final.

e) Finalmente, se refiere también a la Opinión N° 102-2021/DTN, que considera particularmente relevante, pues reconoce que no realizar las anotaciones formales no impide el pago de mayores metrados, siendo que el reconocimiento debe realizarse conforme a lo realmente ejecutado bajo el sistema de precios unitarios.

4.2.18. La demandante afirma que el artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones establece como principio rector la equidad. Señala que

toda modificación contractual debe compensarse para mantener el equilibrio económico-financiero. Cita para ello la ya mencionada Opinión N° 102-2021/DTN, que establece que, aunque falten formalidades, debe reconocerse el pago si los metrados fueron efectivamente ejecutados. Este criterio se basa en el sistema de precios unitarios.

4.2.19. Indica también que el artículo 35 del RLCE, junto con la Opinión N° 072-2020/DTN, establecen que debe pagarse al contratista por lo realmente ejecutado. Aclara que el Supervisor constató la ejecución, valorización y necesidad de los metrados y autorizó su pago mediante Cartas N° 36, 44 y 46-2023-CSSL/SUP/VILLARÁN.

Sostiene que no hay norma que dé mayor peso a la comunicación a la Entidad sobre la autorización del Supervisor. Incluso si se reconociera un error procedimental, no se puede negar el pago porque tanto el artículo 35 como la Opinión N° 102-2021/DTN respaldan el reconocimiento.

4.2.20. De este modo, considera que el procedimiento de reconocimiento del pago se inició correctamente bajo el artículo 205.10 del RLCE. Las anotaciones en el cuaderno de obra digital fueron realizadas por el Residente y autorizadas por el Supervisor. Reitera que este autorizó los mayores metrados a través de los asientos N° 120, 293, 377, 396, 436 y 448, lo que estaría documentado en los adjuntos de la demanda y en el Informe Especial N° 50-2023-PAF-INV-SUR.

Tales asientos corresponden a las 18 partidas con mayores metrados, que se originaron por replanteo de diseño geométrico o conteo en campo de elementos no previstos.

4.2.21. El Contratista refiere que, tras ejecutarse físicamente la obra y recibir la conformidad definitiva, no se observaron los mayores metrados, situación que quedó registrada en el Pliego de Observaciones y el Acta de Recepción.

Precisa que las observaciones se referían a limpieza, resanes, señalización y pruebas de espesor. Ninguna incluía cuestionamientos a la ejecución de los mayores metrados.

4.2.22. La estructura de valorización mensual exige incluir copias del cuaderno de obra y los asientos de aprobación, por tanto, se acredita la ejecución conforme a lo dispuesto. La demandante indica que, al haberse usado un Cuaderno de Obra Digital, aplican las reglas de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. Refiere especialmente los numerales 6.3, 7.2.A, B.3 y C.1.

Afirma que la Entidad recibía información mensual y tenía acceso en tiempo real a las autorizaciones del Supervisor. Esto prueba que la Entidad conocía oportunamente los mayores metrados.

4.2.23. En cuanto a la observación de la Entidad, esta carecería de sustento normativo y contradice los hechos, señalado que sería evidente que la Entidad fue informada directa o indirectamente.

Frente al segundo argumento de la Entidad, PAFARI refiere que no se niega la existencia de los asientos. La objeción es que no incluyen literalmente la palabra "autorización". Sostiene que dicha observación es solo formal y no invalida la autorización efectiva, siendo que la ejecución, valorización y necesidad técnica fueron constatadas.

4.2.24. De este modo, la observación de la Entidad sería contraria a la normativa, doctrina y criterios interpretativos vigentes, siendo que lo importante no es la fórmula usada sino el contenido técnico del asiento. Así, recalca que, para ampliar plazos, ejecutar adicionales o mayores metrados, lo relevante es el hecho técnico, de modo que la validez del asiento no depende de usar una palabra específica.

Así, concluye que negar el pago por no decir expresamente "autorizo" no tiene base legal ni doctrinaria. Añade que debe aplicarse el principio de finalidad pública. Cita el numeral 65 y el artículo 9 del TUO de la LCE, que obliga a orientar las decisiones al fin público del contrato. También menciona que el mayor metrado es indispensable para lograr esa finalidad.

4.2.25. De mismo modo, refiere que el Supervisor de Obra dejó constancia expresa de que los mayores metrados ejecutados en las partidas observadas por la Entidad eran indispensables para la culminación del proyecto.

4.2.26. Por otro lado, destaca que la Entidad, en su propio Informe Técnico N° 140-2023-INVERMET, página 17, reprodujo el Asiento N° 448 como supuesto ejemplo de ausencia de autorización. Sin embargo, del contenido de este se desprende claramente una autorización material e incluso textual, al indicarse que la ejecución de los mayores metrados era necesaria, como se apreciaría a continuación:

Número de asiento:	448
Título	AVANCE DE OBRA
Fecha y Hora	13/12/2022 13:31
Usuario:	SOBREVILLA RICCI, JORGE HUMBERTO
Rol:	SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento:	OTRAS OCURRENCIAS
Descripción:	Se aprueban los trabajos de las partidas indicadas en el asiento 444 de fecha 12.12.2022 así como le ejecutado en las partidas 06.02 Base granular, 07.01. Conformación y compactación de subrasante en Berma Lateral y 07.09 Base Granular e=0.25m anotadas en el asiento 445 en fecha 12.12.2022. Asimismo, la supervisión considera necesario los mayores metrados en las partidas 07.02 Base Granular E=0.20m, y 07.12 Berma de concreto f'c=210kg/cm2, E=0.20m c/ cemento tipo HS con la finalidad de extender la rampa de acceso vehicular ubicada en la progresiva 0+018 del lado par de la Av. Manuel Villarán hasta el martillo de la intersección con la Av. Tomás Marsano de manera el predio #600, que previamente contaba con acceso vehicular, pueda seguir contando con este. También son necesarios mayores metrados en relación a las partidas 10.15 Nivelación de caja de semáforo c/cemento tipo HS, 10.16 Nivelación de caja de inspección c/ cemento tipo HS, 10.17 Nivelación de válvula de agua c/ cemento tipo HS, 10.18 Nivelación de caja de luz del sur c/ cemento tipo HS, 10.20 Nivelación de caja de comunicaciones c/cemento tipo HS, Nivelación de caja de cabina telefónica c/ cemento tipo HS, Nivelación de caja de pozo a tierra c/ cemento tipo HS, 10.23 Nivelación de buzones de desagüe c/ cemento tipo HS, y 10.24 Nivelación de buzones de teléfono c/ cemento tipo HS toda vez que la cantidad de cajas, válvulas, y buzones ubicados en campo que necesitan ser nivelados es mayor a la contemplada en el expediente técnico y su ejecución es necesaria para la culminación de la obra. Se deja constancia que entre las progresivas 0+280 a 0+235 se suscitó evento sobre buzón atorado y que fue registrado el 12.12.2022, el cual será evaluado por SEDAPAL para su solución definitiva (ubicar las razones del atoro y proveer la solución para evitar nuevos incidentes), por lo manifestado no se puede vacear la losa hasta tener el diagnóstico adecuado e implementar su solución.

Sostiene que esta afirmación no es aislada, sino que se repite en cada uno de los asientos de autorización emitidos por el Supervisor de Obra, como se acredita en el Apéndice A-18, que contiene los extractos correspondientes.

4.2.27. El demandante señala como ejemplos los asientos N° 120, N° 293 y N° 377, en los que el Supervisor no solo consigna la identificación técnica de las partidas, sino que afirma expresamente que los mayores metrados son requeridos para alcanzar los fines del contrato.

4.2.28. En consecuencia, la demandante sostiene que las observaciones formuladas por la Entidad carecen de sustento tanto fáctico como normativo, pues las autorizaciones constan debidamente en los asientos del cuaderno de obra, cumpliendo los requisitos materiales exigidos por el Reglamento.

4.2.29. La demandante reitera que existe una disposición normativa de carácter vinculante que establece un criterio interpretativo claro y obligatorio para resolver la presente controversia, conforme a lo expuesto en los fundamentos 56 al 60 de su demanda arbitral.

4.2.30. PAFARI sostiene que, incluso si se considerara que existió una omisión o deficiencia formal en el procedimiento de autorización de mayores metrados en el cuaderno de obra, ello no impide su reconocimiento ni el pago correspondiente, de acuerdo con lo establecido por la Opinión N° 102-2021/DTN. Agrega que lo desarrollado entre los numerales 61 al 75, sumado a la constatación de que los asientos sí contienen la autorización para la ejecución de los mayores metrados, demuestra que la afirmación de la Entidad sobre una supuesta omisión es errónea y se opone a la evidencia documental aportada.

4.2.31. En consecuencia, Pafari concluye que los fundamentos empleados por la Entidad para sostener que las observaciones a la valorización no

fueron subsanadas carecen de validez jurídica y fáctica. Por tanto, corresponde declarar fundada la primera pretensión principal.

4.2.32. En cuanto a los fundamentos de la Entidad para denegar el reconocimiento del pago por mayores metrados durante la etapa de liquidación del contrato de obra, el Contratista sostiene lo siguiente:

a) Tras la recepción de la obra, se inició el procedimiento de liquidación mediante la carta N° 246-2023-PAF-SUR, acompañada de los entregables del supervisor presentados mediante las cartas N° 36 y 46-2023-CSSL/SUP/VILLARÁN, en los que se ratifica la procedencia del pago por mayores metrados.

b) La Entidad, mediante el Informe N° 158-2023-GRGS, presentó sus propios cálculos y observaciones. Posteriormente, la demandante subsanó dichas observaciones mediante la carta N° 1-2024-PAF-SUR.

   Sin embargo, la Entidad culminó el procedimiento con el Informe N° 03-2024-DABS-I, reiterando su negativa al pago por mayores metrados, sin agregar fundamentos nuevos respecto del Informe Técnico N° 140-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN.

c) El demandante indica que el análisis contenido en dicho informe reiteró los cuestionamientos ya rebatidos, como la falta de autorización del supervisor y la inexistencia de comunicación previa a la entidad. Agrega que, conforme al Informe N° 02-2023-JJCC/EL, el Supervisor ratificó nuevamente la procedencia del pago de los mayores metrados, sin observar dicha valorización en el expediente de liquidación.

   Así, concluye que no se han expuesto fundamentos nuevos para justificar la denegatoria del pago, por lo que esta carece de sustento y debe ser desestimada.

d) Asimismo, sostiene que el Supervisor de Obra ratificó la procedencia del pago de los mayores metrados durante la etapa de Liquidación del Contrato, conforme al Informe N° 02-2023-JJCC/EL. Precisa que este documento no observó la valorización de los mayores metrados, lo cual refuerza su validez.

e) Agrega que el Supervisor, en el Informe N° 01-2023-JJCC/EL, señaló expresamente que existe un monto pendiente de pago al contratista por concepto de mayores metrados aprobados. Esta afirmación resulta esencial, ya que el Supervisor es el representante técnico de la Entidad en obra, conforme al artículo 187 del RLCE y la Opinión N° 20-2023/DTN.

f) Indica que el Supervisor no solo autorizó y verificó técnicamente la ejecución de tales mayores trabajos, sino que los valorizó, revisó la solicitud de pago y reiteró la necesidad de su reconocimiento en

diversas comunicaciones, como las Cartas N° 36 y 46-2023-CSSL/SUP/VILLARÁN.

g) Sostiene que se ha acreditado que los mayores metrados fueron debidamente solicitados, autorizados, ejecutados y valorizados. Afirma que el único actor que ha cuestionado el procedimiento es la Entidad contratante, sin base normativa ni técnica.

h) Expone que la normativa de contrataciones establece claramente que corresponde pagar los mayores metrados ejecutados. Añade que, incluso si se aceptara la interpretación errónea de la Entidad sobre la falta de comunicación o de una autorización textual, la Opinión N° 102-2021/DTN y el marco legal vigente ordenan efectuar el pago conforme a lo efectivamente ejecutado.

i) En conclusión, sostiene que la negativa de la Entidad no tiene sustento legal, técnico ni doctrinal, por lo que solicita se declare fundada la primera pretensión principal, reconociéndose el saldo a su favor compuesto por el pago de mayores metrados, reajustes e intereses.

Sobre la primera pretensión accesoria a la primera pretensión principal

4.2.33. Sostiene que, en caso ser declarada fundada la primera pretensión principal, corresponde que se ordene a la Entidad el pago del saldo a favor del contratista, ascendente a S/182,275.47, conforme lo antes expuesto.

Indica que la diferencia entre las posiciones de las partes radica exclusivamente en la inclusión o exclusión de las valorizaciones por mayores metrados, cuyos efectos impactan directamente en el reajuste del contrato y en el saldo final determinado en la etapa de liquidación.

4.2.34. Así, adicionalmente al monto indicado, corresponde ordenar el pago de los intereses legales devengados hasta la fecha en que se ejecute el laudo arbitral, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. Tal solicitud se sustenta en el hecho de que, pese a haberse cumplido con las exigencias técnicas, contractuales y procedimentales para el reconocimiento del pago por los mayores metrados, la Entidad ha negado su pago sin causa justificada, generando así un perjuicio económico a la parte contratista.

4.2.35. Para ello, adjunta el cuadro resumen de la liquidación, en el que se identifican claramente los rubros en controversia y se refleja el impacto económico concreto de las partidas observadas. El saldo a favor reconocido por el contratista incluye tanto el mayor metrado valorizado, como el reajuste derivado y los intereses respectivos, conforme a lo previsto en la LCE y el RLCE.

4.2.36. Por tanto, solicita que se declare fundada la primera pretensión

accesoria de la presente demanda arbitral, ordenándose el pago del monto antes referido, más los intereses legales correspondientes.

4.3. Mediante Decisión N°5, de fecha 13 de agosto de 2024, se tiene por presentada la Declaración Jurada de Intereses del Dr. Marco Antonio Martínez Zamora y se pone en conocimiento de las partes. Además, se concede a PAFARI tres (03) días hábiles para subsanar una observación, manteniéndose en reserva la demanda arbitral hasta entonces.

Asimismo, se tiene por presentado el escrito de INVERMET del 01 de julio de 2024 y se comunica a su contraparte.

4.4. Mediante escrito de sumilla "Subsano demanda" el 16 de agosto de 2024, el demandante presenta sus respectivos medios probatorios.

4.5. Mediante Decisión N°6, de fecha 27 de agosto de 2024, se tiene por presentado el escrito de PAFARI del 16 de agosto de 2024, disponiéndose su custodia hasta que se subsanen las observaciones. En ese sentido, se otorga al demandante un día hábil para subsanar y se mantiene en reserva la demanda y su subsanación hasta el vencimiento del plazo.

Asimismo, se requiere a PAFARI presentar un juego impreso de los anexos de su demanda en un plazo de tres días hábiles. Finalmente, se tiene presente la Orden de Secretaría sobre los pagos de los honorarios arbitrales de fecha 26 de agosto de 2024 y se ordena a las partes su cumplimiento conforme al plazo indicado.

4.6. Mediante Decisión N°7, de fecha 13 de septiembre de 2024, se tiene por subsanada la demanda de PAFARI, según escrito del 28 de agosto. Asimismo, se tiene por no ofrecida la Opinión N° 102-2021/DTN al no haber sido detallada como medio probatorio, y se tiene por cumplido el requerimiento de presentar el juego impreso de la demanda y anexos, conforme al escrito del 2 de septiembre.

Además, se tiene por parcialmente cumplida la Orden N° 037, y se admite a trámite la demanda, manteniéndose en reserva el emplazamiento hasta el cumplimiento de los pagos pendientes. Se otorgan cinco días hábiles a PAFARI para acreditar dichos pagos, incluyendo detracciones, impuestos y honorarios subrogados. Finalmente, se deja constancia de que el incumplimiento dará lugar a la suspensión del proceso.

4.7. Mediante Decisión N°8, de fecha 04 de octubre de 2024, se tiene por recibida la Orden de Secretaría General, de fecha 1 de octubre de 2024, sobre el reajuste de los honorarios arbitrales, y se ordena a las partes cumplir con lo dispuesto en ella dentro del plazo señalado. Asimismo, se otorga a PAFARI un plazo de cinco días hábiles para

acreditar el pago de S/284.00 por detracción de la factura E001-126 y S/241.22 por Impuesto a la Renta del recibo E001-1586.

Además, se corre traslado de la demanda arbitral, su subsanación y medios probatorios a INVERMET, otorgándole un plazo de veinte (20) días hábiles para contestar y, si lo estima conveniente, formular reconvención. Finalmente, se tiene por presentado el escrito de PAFARI de fecha 1 de octubre de 2024.

4.8. Mediante Decisión N°9, de fecha 16 de octubre de 2024, se tiene por presentado el escrito de INVERMET de fecha 14 de octubre de 2024, el cual se pone en conocimiento de su contraparte. Asimismo, se precisa que la Orden de Secretaría N° 42-2024 contiene obligaciones dirigidas únicamente a PAFARI, y se rectifica la Decisión N° 08 en el extremo referido a que dichas obligaciones no aplican a ambas partes, sino solo al contratista.

También se tiene presente la Razón de Secretaría Arbitral N° 02-2024, la cual se comunica a ambas partes. Se reitera el emplazamiento dispuesto en la Decisión N° 08, precisando que el plazo correspondiente se contará desde la notificación de la presente. Finalmente, se tiene por apersonada al proceso a la señora Sandra Medaly Palomino Patiño en representación de la entidad, e incorporan sus correos electrónicos como medio de comunicación oficial.

4.9. Contestación de la demanda arbitral

4.9.1. Mediante escrito de sumilla "*Contestación de demanda*", de fecha 18 de noviembre de 2024, la Entidad expuso sus fundamentos respecto de lo pretendido por su contraparte en su demanda, en los términos que se exponen en los acápites siguientes.

Sobre la primera pretensión principal

4.9.2. La Entidad argumenta que la Ley de Contrataciones del Estado se rige por el principio de legalidad, por lo que toda actuación debe respetar estrictamente los procedimientos establecidos en la norma y su reglamento. Añade que el arbitraje, al ser de derecho, también debe respetar dicho principio.

Así, el numeral 205.10 del artículo 205 del RLCE, en contratos bajo el sistema de precios unitarios, los mayores metrados deben ser autorizados por el supervisor mediante anotación en el cuaderno de obra y comunicados a la Entidad antes de su ejecución. Refiere que esta exigencia ha sido confirmada en la Opinión N° 034-2021/DTN del OSCE, que ratifica la necesidad de dicha autorización y comunicación previa.

4.9.3. Expone que el Contratista presentó su valorización de mayores metrados después de la recepción de la obra, mediante la Carta N° 232-2023-PAF-SUR, que fue elevada por el Supervisor con la Carta N° el 28 de marzo de 2023. Al respecto, la demandada refiere que observó esta valorización mediante la carta N° 000978-2023-GP del 11 de julio de 2023.

Asimismo, indica que el Contratista respondió las observaciones con la carta N° 245-2023-PAAF-SUR del 2 de noviembre de 2023, la cual fue remitida a la Entidad por el supervisor ese mismo día.

4.9.4. Mediante el Informe Técnico N° 140-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN del 27 de diciembre de 2023, la Entidad evaluó y denegó el pago de los mayores metrados, siendo que el Contratista no reservó su derecho a reclamar al momento de la liquidación de la obra, por lo que la decisión quedó consentida al operar el plazo de caducidad.

Añade que el Informe Técnico concluye expresamente con la negativa al pago y que, según el numeral 20 de la demanda, el asunto recién podría abordarse en la liquidación final del contrato.

4.9.5. La Entidad sostiene que, conforme al numeral 205.10 del artículo 205 del RLCE, se deben cumplir tres condiciones para el reconocimiento y pago de mayores metrados: i) necesidad de ejecución anotada en el cuaderno de obra, ii) autorización del supervisor también anotada en el cuaderno, y iii) comunicación previa a la Entidad.

4.9.6. La Entidad como había indicado anteriormente, mediante el Informe Técnico N° 140-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN del 27 de diciembre de 2023, denegó el reconocimiento del pago de los mayores metrados solicitados.

4.9.7. Así, precisa que correspondería verificar si las partidas identificadas como mayores metrados cumplieron con el procedimiento establecido y si las observaciones formuladas por la entidad fueron debidamente justificadas.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°01)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
05.01	EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE PARA PISTAS (C/EQUIPO)	3.01	m3
05.02	EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDA Y BERMA LATERAL (MANUAL)	0.30	M3

4.9.8. La Entidad indica que las partidas contenidas en el cuadro anterior fueron solicitadas por el Contratista como mayores metrados,

basándose en las anotaciones del cuaderno de obra en los asientos N° 343 y N° 347.

4.9.9. Precisa que, en el asiento N° 343, el residente de obra consigna la necesidad de replanteo de la sección transversal entre las progresivas 0+360 a 0+400 por un contrapendiente de vereda, y que esta fue autorizada por el supervisor en el asiento N° 355.

4.9.10. Respecto al asiento N° 347, señala que el residente anotó la necesidad de actualización de planos constructivos, sin que exista evidencia de autorización escrita por parte del supervisor en el cuaderno de obra. Añade que, en ambos casos, no se cumplió con la comunicación previa a la Entidad, conforme exige el procedimiento.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°02)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
05.03	EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE PARA CICLOVÍA Y BERMA CENTRAL (MANUAL)	208.89	m3

4.9.11. La Entidad sostiene que, en este segundo cuadro, la partida indicada fue solicitada por el contratista con base en el asiento N° 347 del cuaderno de obra, donde el residente señaló la necesidad de "actualización de planos constructivos respecto al diseño geométrico".

4.9.12. Sin embargo, no existiría autorización escrita por parte del supervisor en dicho cuaderno. Por ello, al igual que en el caso anterior, no se cumplió con la comunicación previa a la Entidad exigida para el trámite correspondiente.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°03)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
07.07	JUNTA EN SARDINEL PERALTADO 0.15M X 0.40M, E=3/4" (ASFALTO)	14.00	und

4.9.13. La Entidad señala que, en el Cuadro N° 03, el contratista solicitó la ejecución de mayores metrados mediante el asiento N° 372 del cuaderno de obra, donde el residente anotó la necesidad de "*replanteo de plano de diseño geométrico*".

4.9.14. Precisa que dicha solicitud fue autorizada por el supervisor en el asiento N° 377, pero no fue comunicada a la Entidad de forma previa a su ejecución, incumpliendo el procedimiento establecido.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°04)			
ITEM	*PARTIDA*	*CANTIDAD*	*UND*
08.02	BASE GRANULAR, E=0.15M (C/EQUIPO)	6.08	m2

4.9.15. Respecto al cuadro N° 04, el Contratista solicitó la ejecución de mayores metrados con base en los asientos N° 347, N° 382 y N° 434 del cuaderno de obra, en los cuales el residente anotó la "*actualización de planos constructivos respecto al diseño geométrico*".

4.9.16. Sostiene que no existe autorización escrita del Supervisor en ninguno de estos casos. Agrega que, en el asiento N° 382, el contratista solicitó el desplazamiento de una rampa peatonal en la progresiva 0+812, solicitud que fue denegada por el supervisor en el asiento N° 386.

4.9.17. Asimismo, indica que en el asiento N° 434 se propuso la ejecución de cruces peatonales para generar zonas seguras de resguardo, pero esta también fue denegada por el supervisor, como consta en el asiento N° 436.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°05)			
ITEM	*PARTIDA*	*CANTIDAD*	*UND*
08.07	JUNTA DE VEREDA, RAMPA Y MARTILLO, E=3/4" (ASFALTO)	39.16	m

4.9.18. La Entidad señala que, respecto al cuadro N° 05, el contratista solicitó la ejecución de mayores metrados con base en los asientos N° 150, N° 370 y N° 382 del cuaderno de obra.

4.9.19. Así, en el asiento N° 150, el residente propuso ejecutar juntas transversales cada 3.0 metros en un tramo de 40 metros de vereda, a fin de evitar fisuras por contracción térmica, lo cual fue autorizado por el supervisor en el asiento N° 162.

Respecto al asiento N° 370, el residente solicitó reducir la distancia entre juntas transversales a 3.0 metros en el tramo comprendido entre las progresivas 0+255 y 0+410 del lado par de la Av. Manuel Villarán, por riesgo de fisuras. Esta solicitud fue autorizada por el supervisor en el asiento N° 371.

4.9.20. Sin embargo, respecto al asiento N° 382, el Contratista solicitó el desplazamiento de una rampa peatonal en la progresiva 0+818 por razones de seguridad, pero esta no fue autorizada por el supervisor de obra.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°06)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
09.01	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA CICLOVÍA (C/EQUIPO)	82.22	m2
09.02	BASE GRANULAR, E=0.20M (C/EQUIPO)	82.69	m2
09.04	BLOQUETAS PODOTÁCTIL DE CONCRETO 0.30M X 0.30 X 0.06M, TIPO STOP (INC. CAMA DE ARENA)	0.15	m2
09.05	BLOQUETAS PODOTÁCTIL DE CONCRETO 0.30M X 0.30 X 0.06M, TIPO GO (INC. CAMA DE ARENA)	1.76	m2

4.9.21. La Entidad indica que, respecto al Cuadro N° 06, las partidas fueron solicitadas por el contratista como mayores metrados con base en los asientos N° 347 y N° 434 del cuaderno de obra. En cuanto al asiento N° 347, el residente anotó la necesidad de "actualización de planos constructivos - cambio de diseño geométrico", sin que exista autorización escrita por parte del supervisor.

En cuanto al asiento N° 434 se solicitó la "*ejecución de cruces peatonales en la Ca. Darnel y la Av. Sauce, replanteado para generar zona segura de resguardo peatonal*", solicitud que fue expresamente no autorizada por el supervisor en el asiento N° 436.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°07)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
09.09	JUNTA EN CICLOVÍA, E=3/4" (ASFALTO)	96.61	m

4.9.22. La Entidad señala que, respecto al Cuadro N° 07, el contratista solicitó la ejecución de mayores metrados mediante el asiento N° 372 del cuaderno de obra, donde el residente anotó la necesidad de "replanteo de plano de diseño geométrico".

4.9.23. Precisa que dicha solicitud fue autorizada por el Supervisor en el asiento N° 377, pero no fue comunicada a la Entidad de forma previa a su ejecución, en incumplimiento del procedimiento establecido.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°08)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
09.11	JUNTA EN SARDINEL PERALTADO 0.20M X 0.45M, E=3/4" (ASFALTO)	157.00	und

4.9.24. Respecto al cuadro N° 08, el contratista anotó en el cuaderno de obra la solicitud de ejecución de mayores metrados. Sin embargo, precisa que no se evidencia ninguna autorización escrita por parte del supervisor de obra, conforme se desprende del párrafo precedente.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°09)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
12.01	PREPARACION DE TERRENO PARA JARDINERAS	87.85	m3
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS EN CHAMPA (INC. GRASS Y HUMUS)	439.21	m2

4.9.25. Respecto al Cuadro N° 09, las partidas fueron solicitadas por el Contratista como mayores metrados, basándose en los asientos N° 348 y N° 435 del cuaderno de obra. Indica que en el asiento N° 348 el residente anotó la necesidad de "actualización de planos constructivos - cambio de diseño geométrico", sin que exista autorización escrita del supervisor.

4.9.26. Asimismo, precisa que en el asiento N° 435 se solicitó la "ejecución de cruces peatonales en la Ca. Darnel y la Av. Sauce, replanteado para generar zona segura de resguardo peatonal", solicitud que fue expresamente no autorizada por el supervisor en el asiento N° 436.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN OBRA PRINCIPAL (N°10)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
14.01.03	PINTURA AMARILLA LINEAL CONTINUA, E=0.10M	57.40	m
14.01.05	PINTURA AMARILLA LINEAL CONTINUA, E=0.10M	24.66	m2
14.01.07	PINTURA DE TRÁFICO ROJO EN PAVIMENTO (INC. TRAZO)	12.70	m2
14.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS, COLOR BLANCO	2.00	und

4.9.27. La Entidad señala que, respecto al Cuadro N° 10, las partidas fueron solicitadas por el contratista con base en el asiento N° 348 del cuaderno de obra, donde el residente anotó la necesidad de "actualización de planos constructivos - cambio de diseño geométrico".

4.9.28. Sostiene que no se evidencia autorización escrita del supervisor de obra ni comunicación previa a la Entidad antes de la ejecución, incumpliéndose el procedimiento establecido.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°01 (N°11)			
ITEM	*PARTIDA*	*CANTIDAD*	*UND*
09.13	CICLOVÍA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, E=0.10M (INC. BRUÑ Y ACAB) CEMENTO TIPO HS	80.78	m2
09.14	SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CICLOVÍA 0.15M X 0.40M (INC. ENCOF. Y DESEC) CEMENTO TIPO HS	5.03	m2
09.15	SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CICLOVÍA 0.15M X 0.45M (INC. ENCOF. DESEC Y ACERO) CEMENTO TIPO HS	133.17	m2

4.9.29. La Entidad señala que, respecto al Cuadro N° 11, las partidas fueron solicitadas por el contratista con base en los asientos N° 347 y N° 435 del cuaderno de obra.

4.9.30. Indica que en el asiento N° 347 el residente anotó la necesidad de "actualización de planos constructivos - cambio de diseño geométrico", sin que se evidencie autorización escrita del supervisor de obra.

4.9.31. Asimismo, precisa que en el asiento N° 435 se solicitó la "ejecución de cruces peatonales en la Ca. Darnel y la Av. Sauce, replanteado para generar zona segura de resguardo peatonal", solicitud que fue expresamente no autorizada por el supervisor en el asiento N° 436.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°01 (N°12)			
ITEM	*PARTIDA*	*CANTIDAD*	*UND*
10.14	NIVELACIÓN DE CAJA DE DESAÜE (INC. TAPA NUEVA) C/CEMENTO TIPO HS –	52.00	und

4.9.32. La Entidad indica que, respecto al cuadro N° 12, el contratista solicitó la ejecución de mayores metrados mediante el asiento N° 118 del cuaderno de obra, donde el residente anotó que "el presupuesto contempla 70 cajas de desagüe y de acuerdo al inventario existe un mayor número".

4.9.33. Precisa que esta solicitud fue autorizada por el supervisor en el asiento N° 120, pero no fue comunicada previamente a la Entidad, en contravención del procedimiento establecido.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°01 (N°13)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
10.15	NIVELACIÓN DE SEMÁFORO (INC. TAPA NUEVA) C/CEMENTO TIPO HS –	3.00	und
10.18	NIVELACIÓN DE CAJA DE LUZ DEL SUR (INC. TAPA NUEVA) C/CEMENTO TIPO HS	3.00	und
10.23	NIVELACIÓN DE BUZONES DE DESAGÜE (INC. TAPA NUEVA) C/CEMENTO TIPO HS	3.00	und
10.24	NIVELACIÓN DE BUZONES DE TELÉFONO (INC. TAPA NUEVA) C/CEMENTO TIPO HS	8.00	und

4.9.34. La Entidad señala que, respecto al Cuadro N° 13, las partidas fueron solicitadas por el contratista con base en el asiento N° 446 del cuaderno de obra, donde el residente anotó que "la cantidad de cajas, válvulas y buzones ubicados en campo que necesitan ser nivelados es mayor a la contemplada en el expediente técnico y su ejecución es necesaria para la culminación de la obra".

Refiere que dicha solicitud no fue autorizada por el supervisor de obra, conforme consta en el asiento N° 448.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°01 (N°14)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
10.22	NIVELACIÓN DE CAJA DE POZO A TIERRA (INC. TAPA NUEVA) C/CEMENTO TIPO HS	4.00	und

4.9.35. Asimismo, indica que la partida indicada en el cuadro N° 14 precedente, el contratista no anota la solicitud de la necesidad de ejecución de mayores metrados.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°02 (N°15)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
06.10	LOSA DE CONCRETO F'C=280KG/CM2, E=0.25M (INC. ENCOF DESENC. Y ACAB.) CEMENTO TIPO HS C/FIBRA METÁLICA	5.51	m2

4.9.36. La Entidad indica que, respecto al Cuadro N° 15, las partidas fueron solicitadas por el contratista con base en los asientos N° 292 y N° 392 del cuaderno de obra. Respecto al asiento N° 292, el residente anotó que la reformulación del diseño geométrico notificada mediante la Carta N° 0002201-2022-INVERMET-GP generó variaciones en la modulación de la losa de la pista para asegurar la proporción L/A = 0.75 - 1.25 en sus paños, sin que exista autorización escrita del supervisor.

Respecto al asiento N° 392, precisa que se solicitó el ajuste de la

modulación en losas de pista y berma lateral (lado impar), sin contar con autorización del supervisor ni comunicación previa a la Entidad, en incumplimiento del procedimiento correspondiente.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°02 (N°16)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
06.16	ADITIVO CON RETARDADOR DE EVAPORIZACIÓN PARA PISTAS	2.45	m2

4.9.37. Indica que la partida indicada en el cuadro N° 16 precedente, el contratista no anota la solicitud de la necesidad de ejecución de mayores metrados.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°02 (N°17)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
06.17	RANURADO DE PAVIMENTO	1,277.73	m
06.18	JUNTA DE PISTAS, E=6MM CON MATERIAL ELASTOMÉRICO	1,277.73	m

4.9.38. La Entidad señala que, respecto al cuadro N° 17, las partidas fueron solicitadas por el contratista con base en el asiento N° 392 del cuaderno de obra, donde el residente anotó la necesidad de "ajuste de modulación realizada en losas de pista y berma lateral (lado impar)".

Refiere que dicha solicitud fue autorizada por el supervisor en el asiento N° 396, pero no fue comunicada a la Entidad de forma previa a su ejecución, incumpliéndose el procedimiento establecido.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°02 (N°18)			
ITEM	***PARTIDA***	***CANTIDAD***	***UND***
07.12	BERMA DE CONCRETO F'C=210KG/CM2, E=0.20M (INC. ENCOF. DESENC. Y ACAB.) CEMENTO TIPO HS	28.20	m2

4.9.39. La Entidad indica que, respecto al cuadro N° 18, las partidas fueron solicitadas por el contratista con base en los asientos N° 194, N° 354, N° 372, N° 434 y N° 446 del cuaderno de obra.

4.9.40. Señala que en el asiento N° 194, el residente solicitó la reubicación de una rampa peatonal para permitir el acceso vehicular al predio N° 1181, solicitud que fue autorizada por el supervisor en el asiento N° 196.

4.9.41. Respecto al asiento N° 354, indica que se solicitó la ejecución de una rampa vehicular frente al predio N° 780, la cual fue autorizada por el

supervisor en el asiento N° 363. En el asiento N° 372, se solicitó el replanteo del plano de diseño geométrico, autorizado por el supervisor en el asiento N° 377.

4.9.42. Asimismo, refiere que en el asiento N° 434 se propuso la ejecución de cruces peatonales en la Ca. Darnel y la Av. Sauce para generar zonas de resguardo peatonal, solicitud que fue denegada por el supervisor en el asiento N° 436.

4.9.43. Finalmente, señala que en el asiento N° 446 se solicitó extender una rampa de acceso vehicular hasta la intersección con la Av. Tomás Marsano para mantener el acceso al predio N° 600, lo cual no fue autorizado por el supervisor, conforme se anota en el mismo asiento.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°02 (N°19)			
ITEM	*PARTIDA*	*CANTIDAD*	*UND*
07.16	UÑA DE CONCRETO EN RAMPA VEHICULAR F'C=210KG/CM2, E=0.20M (INC. ENCOF. DESENC. Y ACAB.) CEMENTO TIPO HS	23.08	m

4.9.44. La Entidad señala que, respecto al Cuadro N° 19, las partidas fueron solicitadas por el contratista con base en los asientos N° 194, N° 354 y N° 434 del cuaderno de obra. En cuanto al asiento N° 194, el residente solicitó la reubicación de una rampa peatonal en el frontis del predio N° 1181 para permitir el acceso vehicular, con un ancho de 2.70 metros, solicitud que fue autorizada por el supervisor en el asiento N° 196.

En cuanto al asiento N° 354, señala que se solicitó la ejecución de una rampa vehicular frente al predio N° 780, la cual fue autorizada por el Supervisor en el asiento N° 363. Por otro lado, en cuanto al asiento N° 434 se propuso la ejecución de cruces peatonales en la Ca. Darnel y la Av. Sauce, replanteados para generar una zona segura de resguardo peatonal, pero esta solicitud fue denegada por el supervisor en el asiento N° 436.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°03 (N°20)			
ITEM	*PARTIDA*	*CANTIDAD*	*UND*
13.19	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DN=250MM, SN2, NTP-ISO 4435 (INC. ANILLO Y LUBRICANTES)	2.63	m

4.9.45. La Entidad señala que, respecto al Cuadro N° 20, las partidas fueron solicitadas por el contratista con base en los asientos N° 295 y N° 345 del cuaderno de obra.

4.9.46. Indica que en el asiento N° 295 el residente solicitó el desplazamiento de

la caja de riego N° 23 (PAO N° 03) por interferencia con una caja de comunicaciones, solicitud que fue denegada por el supervisor en el asiento N° 300.

4.9.47. Respecto al asiento N° 345, el residente solicitó la modificación de ubicación de la caja CR N° 054 por requerimiento de Luz del Sur, sin que se evidencie autorización escrita del supervisor de obra.

MAYORES METRADOS VALORIZADOS EN ADICIONAL N°03 (N°21)			
ITEM	*PARTIDA*	*CANTIDAD*	*UND*
13.20	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HD C40 DN=250MM, ISO 2531 (INC. ANILLO Y LUBRICANTES)	0.39	m

4.9.48. La Entidad indica que, respecto al Cuadro N° 21, la partida fue solicitada por el contratista con base en el asiento N° 345 del cuaderno de obra, donde el residente anotó la necesidad de "modificación de ubicación de caja CR N° 054 (por requerimiento de Luz del Sur)". Precisa que no se evidencia autorización escrita por parte del supervisor de obra.

4.9.49. Asimismo, señala que, tratándose de contratos de obra pública bajo el sistema de precios unitarios, la ejecución de mayores metrados requiere autorización del supervisor o inspector mediante anotación en el cuaderno de obra, además de la comunicación previa a la Entidad. Ello no solo permite el conocimiento de la Entidad, sino también la inclusión de los costos en su presupuesto institucional para iniciar el trámite correspondiente.

4.9.50. Finalmente, indica que, para confirmar lo señalado respecto de la valorización de mayores metrados, el Coordinador de Obra emitió los Informes Técnicos N° 0000140-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN del 27 de diciembre de 2023 y N° 0000074-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN del 12 de junio de 2023, cuyos resultados fueron recogidos en las conclusiones del análisis técnico.

II. ANÁLISIS.

2.1 Con fecha 28marzo2023, EL SUPERVISOR mediante carta N°32-2023-CSSL/SUP/VILLARÁN, adjunta el Informe N°095-2022-CSSL/SUP/VILLARAN, en atención a la carta N°232-2023-PAF-SUR, sobre la valorización de mayores metrados, manifestando que corresponde reconocer a EL CONTRATISTA, el monto de S/ 132,373.82 (ciento treinta y dos mil trescientos setenta y tres con 82/100 soles) i/IGV.

2.2 Mediante carta N°000978-2023-INVERMET-GP, de fecha 11julio2023, LA ENTIDAD remite a EL SUPERVISOR, el informe N°000074-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN, en el cual se determinó la existencia de observaciones, las cuales resultan necesarias ser subsanadas para continuidad del trámite.

2.3 Con fecha 07noviembre2023, EL SUPERVISOR, mediante carta N°44-2023-CSSL/SUP/VILLARÁN, adjunta el informe N°100-2022-CSSL/SUP/VILLARAN, en atención a la carta N°245-2023-PAF-SUR, sobre el levantamiento de observaciones concernientes al trámite de pago de mayores metrados y menores metrados, manifestando que corresponde reconocer a EL CONTRATISTA, el monto de S/ 127,329.12 (ciento veintisiete mil trescientos veintinueve con 12/100 soles) i/IGV.

REVISIÓN DE LA SUBSANACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES.

2.4 De la revisión del expediente alcanzado por EL SUPERVISOR, se han advertido que las observaciones comunicadas mediante la carta N°000978-2023-INVERMET-GP, de fecha 11julio2023, no han sido subsanadas, según se indica a continuación:

Concluyendo en lo siguiente:

3.2 De la revisión de la documentación alcanzada por EL SUPERVISOR, según lo indicado en el numeral 3.1, se determina que corresponde DENEGAR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO, POR CONCEPTO DE MAYORES METRADOS, al darse por NO CUMPLIDO el procedimiento establecido en el RLCE y aclarado en la opinión 034-2021/DTN, al no haber sido subsanadas las observaciones alcanzadas por LA ENTIDAD con la carta N°000978-2023-INVERMET-GP, de fecha 11julio2023.

III. CONCLUSIONES.

3.1 El Consorcio Supervisor Santa Lucía, mediante Carta N°32-2023-CSSL/SUP/VILLARÁN, de fecha 28marzo2023, adjunta el Informe N°095-2022-CSSL/SUP/VILLARAN, en atención a la Carta N°232-2023-PAF-SUR, del contratista ejecutor, sobre la valorización de mayores metrados, concluyendo entre otros que: *"6.3 La valorización acumulada de los mayores metrados valorizados al mes de Enero 2023, incluye el reajuste correspondiente con los coeficientes disponibles (Diciembre 2022), alcanza la suma de S/ 132,373.82 (ciento treinta y dos mil trescientos setenta y tres con 82/100 soles) incluido IGV."*

3.2 De la revisión de la valorización alcanzada por el supervisor, la misma presenta observaciones, la cuales han sido desarrollados en el análisis del presente documento, siendo necesario su aclaración/subsanación, para la continuidad del trámite.

IV. RECOMENDACIONES:

4.1 Poner de conocimiento del Consorcio Supervisor Santa Lucía y de la Constructora PAFARI SRL, el resultado del presente análisis, del cual se determina OBSERVACIOENES a la valorización alcanzada.

4.2 Realizar la devolución de la documentación física al Consorcio Supervisor Santa Lucía, por no corresponde el trámite realizado.

4.9.51. La Entidad sostiene que la solicitud de pago de los mayores metrados fue observada por diversas razones: en algunos casos no existe autorización registrada en el Cuaderno de Obra, en otros fue denegada por el supervisor, y en ciertos casos, aunque hubo autorización, no se comunicó previamente a la entidad.

4.9.52. Afirma que estas situaciones incumplen las condiciones establecidas en el numeral 205.10 del RLCE, motivo por el cual no se tramitó el pago correspondiente.

4.9.53. Precisa que la Primera Pretensión busca que se declare consentida la liquidación final de obra presentada por el contratista. Sin embargo, afirma que la Entidad observó dicha liquidación dentro del plazo legal, impidiendo que esta quede consentida, lo que motivó el inicio del

presente arbitraje.

4.9.54. Concluye que el contratista no busca la aprobación de su liquidación, sino que se incluyan los mayores metrados reclamados, los cuales no cumplieron con lo dispuesto en el artículo 205 del RLCE.

4.9.55. Por tanto, solicita que se declare infundada la Primera Pretensión y se valide la liquidación practicada por la Entidad, que establece una inversión autorizada de S/7'712,486.40 y un saldo a favor del contratista de S/54,886.73.

Sobre la primera pretensión accesoria a la primera pretensión principal

4.9.56. La Entidad señala que la Segunda Pretensión de la demanda busca que, una vez reconocido el monto solicitado en la pretensión principal, se ordene su pronto pago. Sin embargo, al considerar como carente de sustento la pretensión principal, esta pretensión accesoria también debería ser declarada infundada.

Sobre la segunda pretensión accesoria a la primera pretensión principal

4.9.57. La Entidad sostiene que, conforme al numeral 1 del artículo 73 de la Ley de Arbitraje, los costos del arbitraje deben ser asumidos por la parte vencida. No obstante, precisa que, de no ser así, corresponde al árbitro determinar el porcentaje que debe asumir cada parte, siempre que exista justificación para haber promovido o intervenido en el arbitraje.

V. DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

5.1. Mediante Decisión N°11 de fecha 04 de diciembre de 2024, el Árbitro Único resolvió determinar los siguientes puntos controvertidos:

i. ***PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare aprobada la Liquidación de Obra practicada por el Contratista mediante Cartas N° 246-2023-PAF-SUR, N° 001 y 002-2024-PAF-SUD correspondientes a la obra "Mejoramiento de pistas, veredas, sardineles y rampas de la Av. Villarán, Urb. El Sauce, distrito de Surquillo, Lima", la cual determina un saldo a favor del contratista por un importe ascendente a S/. 182,274.47 (ciento ochenta y dos mil doscientos sesenta y cinco con 47/100 soles)*

ii. ***SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA:*** *Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene al Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) abonar el pago por concepto de saldo a favor del contratista ascendente a S/. 182,274.47 (ciento ochenta y dos mil doscientos sesenta y cinco con 47/100 soles) más el pago de*

los intereses legales devengados a la fecha de la ejecución del Laudo.

iii. ***TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA:*** *Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD el pago total de las costas y costos que demanda el presente Proceso Arbitral.*

5.2. En la misma Decisión N°11, el Árbitro admitió las siguientes pruebas, reservándose el derecho de disponer la actuación de oficio de cualquier otra prueba que considere apropiada:

a) Medios Probatorios ofrecidos por el DEMANDANTE:
Se admiten todos los medios probatorios señalados y ofrecidos por el CONTRATISTA en su Escrito de subsanación de Demanda Arbitral de fecha 16 y 28 de agosto de 2024.

b) Medios Probatorios ofrecidos por el DEMANDADO:
Se admiten todos los medios probatorios ofrecidos por la ENTIDAD en su Escrito de Contestación a la Demanda Arbitral de fecha 18 de noviembre de 2024, los mismos que también fueron ofrecidos por el CONTRATISTA.

5.3. Asimismo, en la mencionada Decisión, el Árbitro se reservó el derecho de actuar de oficio cualquier medio probatorio que considere pertinente, así como prescindir de aquellos que resulten innecesarios, conforme a lo previsto en el artículo 42 del Reglamento y el artículo 43 de la Ley de Arbitraje, dejándose a salvo el derecho de las partes para que, de común acuerdo, puedan solicitar en cualquier momento la realización de una audiencia de conciliación o presentar una propuesta conciliatoria ante el Tribunal.

5.4. Finalmente, se concedió a las partes un plazo de cinco días hábiles para que se pronuncien respecto a los puntos controvertidos establecidos y los medios probatorios admitidos.

5.5. Mediante Decisión N°12, de fecha 23 de diciembre de 2024, se deja constancia de que ninguna de las partes presentó oposición respecto a los puntos controvertidos fijados en la Decisión N° 11, por lo que dichos puntos se declaran consentidos.

VI. AUDIENCIA ÚNICA

6.1. Mediante Decisión N°12, de fecha 26 de diciembre de 2024, se cita a las partes a la Audiencia Única a realizarse el 6 de enero de 2025, vía electrónica. Dicha audiencia fue reprogramada en dos ocasiones, llevándose a cabo el 04 de febrero de 2025, con la participación de ambas partes, debidamente acreditadas.

VII. OTRAS ACTUACIONES ARBITRALES Y PLAZO PARA LAUDAR

7.1. Mediante escrito con sumilla "*Se presentan argumentos adicionales y argumentos de cierre*", del 11 de febrero de 2025, la Entidad sostiene lo siguiente:

7.1.1. El procedimiento de aprobación y pago de mayores metrados está regulado por el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual no habría sido seguido por el Contratista. Para ello, indica que no se notificó oportunamente a la Entidad sobre la solicitud de mayores metrados, impidiéndole emitir pronunciamiento alguno, siendo que, pese a las anotaciones en el Cuaderno de Obra, no se informó ni se obtuvo la aprobación correspondiente de la Entidad.

En esa línea, cita la Opinión N° 034-2021/DTN del OSCE, la cual establece que el numeral 205.10 del artículo 205 del Reglamento es aplicable a contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios convocados desde el 30 de enero de 2019, considerando que dicha norma exigiría que los mayores metrados sean autorizados mediante anotación del Supervisor en el cuaderno de obra y comunicados a la Entidad antes de su ejecución.

7.1.2. Conforme al numeral 205.12 del mismo artículo, incluso si los mayores metrados fueron autorizados, su pago queda sujeto a la aprobación expresa del titular de la Entidad o del funcionario delegado.

Así, sostiene que la Opinión N° 034-2021/DTN confirma lo alegado respecto a la necesidad de comunicar previamente a la Entidad la ejecución de mayores metrados, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, siendo que no se podría ignorar el debido procedimiento ni la normativa establecida para proceder con su ejecución.

7.1.3. Refiere que, en audiencia, el Contratista citó la Opinión N° 102-2021/DTN, la cual menciona que bajo el anterior reglamento no se requería autorización previa para ejecutar mayores metrados, pero sí para su pago. No obstante, esta misma opinión ratifica que es necesario seguir el procedimiento y comunicar a la entidad.

7.1.4. La Entidad argumenta que, al ser responsable del uso de recursos públicos, debe tener conocimiento previo de la ejecución de mayores metrados para autorizar su pago. Considera desproporcionado que se pretenda obligarla a pagar sin haber sido notificada.

En esa línea, refiere que el Contratista no actuó con la diligencia debida, pues no esperó el pronunciamiento de la Entidad ni solicitó una autorización clara al supervisor, lo que podría interpretarse como una omisión intencional.

7.1.5. Señala que solo se presentó una solicitud de ejecución de mayores metrados por parte del Contratista, la que fue denegada mediante el Informe N° 140-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN. Tal denegatoria habría quedado consentida por el Contratista, al no presentar objeción ni recurso impugnatorio alguno, señalando por ello que sería contradictorio que luego se haya incluido el pago de los mayores metrados en la liquidación de la obra.

Durante la audiencia, el Contratista habría reconocido no haber cuestionado la denegatoria, siendo que tal falta de diligencia no sería justificación válida para exigir posteriormente su pago.

7.1.6. Así, si bien la autorización del Supervisor es un requisito normativo, ésta por sí sola no es suficiente para ejecutar mayores metrados, siendo también indispensable la comunicación previa a la Entidad. De este modo, refiere que la existencia de mayores metrados no equivale a autorizar su ejecución, siendo que, al revisar el cuaderno de obra, el Supervisor solo menciona la existencia de éstos, sin emitir un pronunciamiento claro que autorice su ejecución.

El Contratista habría interpretado erróneamente estas menciones como aprobación, cuando en realidad no existiría autorización directa por parte del Supervisor ni comunicación a la Entidad.

7.1.7. Señala que el Contratista, con experiencia previa en obras similares, sabía lo que implica una autorización válida. Refiere como antecedente la obra "*Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Av. Industrial*", en la que sí se emitió expresamente una "*Autorización para Ejecución de Mayores Metrados*".

7.1.8. Concluye que, en el presente caso, ningún asiento del Cuaderno de Obra contiene tal autorización, por lo que no puede considerarse válida la ejecución de los mayores metrados reclamados, por lo cual la demanda es infundada en todos sus extremos.

VIII. CIERRE DE ACTUACIONES PROCESALES Y PLAZO PARA LAUDAR

8.1. Mediante la Resolución N°16, de fecha 18 de febrero de 2025, se resuelve culminar la etapa probatoria. Asimismo, se tiene por presentado el escrito de INVERMET de fecha 11 de febrero de 2025, el cual se pone en conocimiento de PAFARI. Asimismo, se deja constancia de que PAFARI no presentó ningún escrito posterior a la audiencia única celebrada el 4 de febrero de 2025.

Además, se otorga a ambas partes un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus alegatos finales sobre el fondo del proceso. Finalmente, se deja constancia de que las partes están facultadas para

solicitar una audiencia de informes orales, conforme al artículo 48 del Reglamento de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.

8.2. El demandado, mediante escrito de sumilla "Alegatos finales", de fecha 25 de febrero de 2025, presenta sus alegatos, en los siguientes términos:

- La Entidad habría reconocido, durante la audiencia, la necesidad de ejecutar los mayores metrados para cumplir con la finalidad pública del Contrato.

- Tales mayores metrados se originaron por el replanteo del diseño geométrico de la obra, debido a ciclovías mal ubicadas, prevención de daño forestal y reubicación de cruces peatonales.

- Afirma que este reconocimiento es relevante, ya que, de no haberse ejecutado dichos trabajos, la obra no habría sido recibida. Sin embargo, la entidad la recibió sin observación alguna sobre los mayores metrados.

- Resultaría un abuso de posición contractual que la entidad reconozca su necesidad para la culminación del proyecto, pero niegue su pago por errores formales.

- Finalmente, cita la Opinión N° 102-2021/DTN, la cual, según la demandante, excluye la posibilidad de denegar el pago por errores de forma cuando los mayores metrados han sido efectivamente ejecutados.

- Sostiene que no existen los incumplimientos alegados por la entidad respecto al procedimiento de pago de los mayores metrados.

- Indica que, durante la audiencia, al analizar las observaciones formuladas por la Entidad, se evidenció que estas no se ajustan a la realidad o carecen de sustento normativo en el RLCE.

- Señala que la Entidad argumentó que no se habría comunicado la necesidad de ejecutar mayores metrados, pero afirma que dicha afirmación es infundada.

- La demandante señala que la Entidad, tanto en la audiencia como en la contestación de la demanda, sostuvo que no se habría comunicado la necesidad del mayor metrado antes de su ejecución, ni se habrían efectuado las anotaciones correspondientes en el cuaderno de obra.

- Frente a ello, afirma que el supervisor de obra ratificó la procedencia del pago, considerando que la solicitud cumplía con los requisitos exigidos por la normativa.

- Respecto a la supuesta falta de comunicación previa a la Entidad, sostiene que tal exigencia no está prevista en los artículos 194.2, 195.2, 205.10, 205.11, 205.12 ni 206 del RLCE.

- Agrega que la Entidad sí tuvo conocimiento previo, conforme al Anexo N° 02 de las Bases, ya que los asientos del cuaderno de obra eran remitidos periódicamente.

- Finalmente, afirma que los asientos de solicitud y autorización sí existen, como fue demostrado en la demanda y en audiencia, por lo que las observaciones de la entidad carecen de sustento jurídico y no se ajustan a la realidad.

8.3. El demandado, mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2025, presenta sus alegatos, reproduciendo lo expuesto en su escrito de sumilla "*Se presentan argumentos adicionales y argumentos de cierre*".

8.4. Mediante Decisión N°17, de fecha 28 de febrero de 2025, se tiene por presentados los escritos de alegatos finales de fecha 25 de febrero de 2025, tanto de INVERMET como de PAFARI, los cuales se ponen en conocimiento recíproco entre las partes. En consecuencia, se declara cerrada la etapa de instrucción, por lo que no se admitirán nuevos escritos desde la notificación de la presente decisión.

Asimismo, se fija un plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral, contados desde el día siguiente de notificada la decisión. Se deja constancia de que dicho plazo podrá ser prorrogado por quince (15) días hábiles, si se considera pertinente.

8.5. Mediante Decisión N°18, de fecha 10 de abril de 2025, se amplía el plazo fijado para laudar por el término de quince (15) días, cuyo nuevo cómputo se iniciará el 14 de abril de 2025. Asimismo, se dispone que, a partir de la citada fecha, el cargo de secretaria arbitral será asumido por la señorita Lidia Elizabeth Mucha Condori.

8.6. En la fecha, dentro del plazo establecido, se emite el presente Laudo Arbitral, en los términos que se desarrollan en los acápites siguientes.

CONSIDERANDO:

IX. CUESTIONES PRELIMINARES

9.1. Antes de entrar a analizar la materia controvertida, resulta pertinente confirmar lo siguiente:

i) El Tribunal Arbitral Unipersonal se constituyó de acuerdo al convenio arbitral celebrado por las partes;
ii) La CONTRATISTA presentó su escrito de Demanda dentro del plazo dispuesto;
iii) La Entidad fue debidamente emplazada con la Demanda y presentó su escrito de Contestación de Demanda;
iv) Las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios;
v) Las partes tuvieron oportunidad de informar oralmente ante el Tribunal Arbitral Unipersonal en la audiencia convocada con tal fin;
vi) El análisis del presente caso y las conclusiones a las que arribe el Tribunal Arbitral Unipersonal serán efectuadas de conformidad con la documentación aportada por las partes, así como de la información que de modo indubitable se desprende de los actuados que obran en el expediente del caso, habiéndose tenido en cuenta en su integridad, aún en caso de no ser expresamente mencionada en el análisis;
vii) Los hechos a los que se refiere el análisis del caso son los establecidos en el apartado de Vistos en concordancia con la información que obra en el expediente del proceso, así como los que se mencionan en los demás acápites del presente Laudo Arbitral.
viii) El Tribunal Arbitral Unipersonal, conforme lo establecido en el Artículo 139 numeral 1 de la Constitución Política del Perú, ejerce función jurisdiccional y, por lo tanto, no se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de cualquier otra índole, ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en el marco de las competencias que son propias a su naturaleza.
ix) El Tribunal Arbitral Unipersonal está procediendo a emitir el laudo dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

9.2. El Tribunal Arbitral Unipersonal deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación del presente arbitraje se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas por las partes, así como todos los medios probatorios aportados, haciendo un análisis y una valoración en conjunto de estos; de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.

X. NORMA APLICABLE

10.1. De acuerdo con la fecha de convocatoria del Concurso Público N° 013-2021-INVERMET-1, que fue el 20 de agosto de 2021, la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso, viene a ser la aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1444 (en adelante la Ley); así como su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante los Decretos Supremos N° 377-2019-EF y N° 162-2021-EF (en adelante el Reglamento o el RLCE).

Ambas normas son aplicables para todos los contratos que tengan su origen en procedimientos de selección convocados entre el 30 de enero de 2019 y el 04 de marzo de 2022, inclusive.

10.2. Por otro lado, de modo supletorio, resultan aplicables el Decreto Legislativo N°1071, norma que regula el arbitraje; así como el Código Civil, en cuanto fuera pertinente.

XI. ANÁLISIS

11.1. En el presente caso, las controversias suscitadas entre las partes se encuentran referidas a las diferencias presentadas entre las partes, respecto del procedimiento de liquidación del Contrato de Obra, específicamente en el extremo en el cual mantienen diferencia entre sí, relativo al reconocimiento de mayores metrados, los que fueron incluidos por el Contratista, pero respecto de los cuales, la Entidad considera que no deben ser retribuidos. Asimismo, la controversia radica también en el reconocimiento de los intereses legales que el Contratista considera que le corresponden por el saldo a su favor, en controversia.

Todo ello, sin perjuicio de la determinación de la asignación de costas y costos del presente arbitraje.

11.2. Sobre el tema, el Contratista considera que, durante la ejecución de la obra, se hizo necesario replantear parcialmente el diseño geométrico inicialmente aprobado, lo que generó la ejecución de mayores metrados en diversas partidas. Dichos metrados, afirma, fueron ejecutados conforme a las exigencias técnicas del proyecto, aprobados por el Supervisor y debidamente valorizados, por lo que deben ser reconocidos como parte del saldo a su favor en la liquidación.

11.3. Por su parte, la Entidad demandada niega la procedencia del pago, argumentando que no se habría cumplido con el procedimiento formal establecido en la normativa vigente para la autorización de mayores metrados, específicamente con lo dispuesto en el artículo 205.10 del RLCE. En particular, señala que en varios casos no existiría constancia expresa de autorización del Supervisor ni comunicación previa a la Entidad antes de la ejecución de los metrados, lo cual, en su criterio, impide su reconocimiento y pago.

Asimismo, sostiene que tales mayores pagos le habrían sido denegados al Contratista en su oportunidad, siendo que, respecto de tal decisión, este no habría activado los mecanismos de solución de controversias respectivo, por lo que no correspondería que, posteriormente, sean incorporados en la liquidación del Contrato.

12.1. Sobre la base de dichas posiciones, corresponde a este Árbitro Único evaluar si, en efecto, los mayores metrados cuya valorización es materia

de controversia fueron ejecutados conforme a los requisitos técnicos y formales previstos en la normativa aplicable, y si corresponde su inclusión en la liquidación final del contrato.

12.2. A fin de resolver las controversias planteadas, corresponde iniciar el análisis examinando, en primer término, el argumento de la Entidad referido a la alegada denegatoria previa de los mayores metrados y su presunto consentimiento por parte del contratista, a fin de determinar si dicha actuación impide su posterior inclusión en la liquidación final.

12.3. Superado dicho punto, se procederá al análisis de fondo respecto de la procedencia o no del pago de los mayores metrados controvertidos, y si corresponde o no aprobar la liquidación presentada por el contratista, así como el reconocimiento de los intereses legales reclamados.

Respecto a la alegada denegatoria previa de los mayores metrados y su inclusión en la liquidación del contrato

12.4. La Entidad ha sostenido que, mediante el Informe N° 140-2023-INVERMET-GP-SEO-LVN, denegó el reconocimiento de los mayores metrados solicitados por el Contratista, y que dicha decisión no fue impugnada oportunamente, constituyendo, en consecuencia, un acto presuntamente consentido.

Según su posición, el contratista no podía volver a incluir tales metrados en la liquidación del contrato, por cuanto ello implicaría una contravención al principio de legalidad.

12.5. Sin embargo, corresponde señalar que el tratamiento normativo aplicable a las diferencias sobre metrados durante la ejecución contractual está expresamente regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

12.6. Según el artículo 196 del Reglamento:

> ***"Artículo 196. Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados***
>
> ***196.1.*** *Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.*
>
> ***196.2. Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje****, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.*

> ***196.3.*** *El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes."*
>
> (El resaltado es nuestro)

12.7. A partir del marco citado, debe tenerse en cuenta que no toda observación o denegatoria de metrados obliga al contratista a activar un procedimiento arbitral inmediato, sino solo cuando el monto en discusión alcanza el umbral previsto en el artículo 196.2. En caso contrario, la vía legalmente establecida es la liquidación del contrato.

12.8. La razón de dicha disposición se encuentra en el hecho de no activar los mecanismos de solución de controversias ante cualquier eventual diferencia entre las partes respecto de una valorización que, en estricto, corresponde únicamente un pago a cuenta sin efecto alguno cancelatorio, de modo tal que sólo cuando esta corresponda a una cuantía considerable que pueda afectar la viabilidad del Contrato (y que el Legislador ha fijado en un 5%), deba recurrirse a ellas. En todos los demás casos, dada la naturaleza de las valorizaciones (pagos a cuenta) su discusión deberá efectuarse en la etapa definitiva de cuentas, es decir en la liquidación del Contrato.

12.9. Sobre el tema, debe advertirse que, en el presente caso, el monto actualizado del contrato, según se desprende de las liquidaciones presentadas tanto por el Contratista como por la Entidad, asciende a una suma aproximada de S/7 '000,000.00, siendo que la diferencia específica entre una y otra parte con motivo de los mayores metrados no reconocidos, se encuentra largamente por debajo del 5% antes mencionado. Debe tenerse en cuenta que lo reclamado por el Contratista por los mencionados mayores trabajos, corresponde únicamente a la suma de 94,465.12 y su correspondiente reajuste por S/13,641.44,

Dado que dicha diferencia representa menos del 0.2% del monto actualizado del contrato, resulta evidente que no alcanza el umbral del cinco por ciento (5%) previsto en el artículo 196.2 del Reglamento, el cual habilita la posibilidad de someter a conciliación o arbitraje tales discrepancias durante la ejecución del contrato.

12.10. En consecuencia, conforme al artículo 196.1 del Reglamento, dicha discrepancia debía ser resuelta en la liquidación del contrato, como efectivamente ocurrió en el presente caso. No correspondía activar un procedimiento autónomo de solución de controversias con anterioridad, ni puede alegarse consentimiento o renuncia tácita por parte del Contratista.

A mayor abundamiento, cabe señalar que, como lo reconocen ambas partes, la valorización materia de análisis se ha llevado incluso luego de

la recepción de la obra, por lo cual, con mayor razón, corresponde a temas cuya atención debía efectuarse en etapa de liquidación de obra.

12.11. Con todo lo anterior, corresponde efectuar un análisis de fondo respecto de la pertinencia o no de reconocer los mayores metrados ejecutados por el Contratista, teniendo en cuenta que el contrato suscrito entre las partes estuvo regido por el sistema de precios unitarios. En esa línea, el análisis deberá verificar si, en consideración del Árbitro Único, se cumplieron con las condiciones normativamente establecidas, para su ejecución.

Sobre la Primera Pretensión Principal

12.12. En efecto, tal como ya se mencionó, el Contrato materia de análisis, fue suscrito bajo el sistema de precios unitarios, conforme se indica en las Bases del procedimiento de selección. Sobre ello, el literal b) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente:

> "***Artículo 35. Sistemas de Contratación***
> *b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras,*
> *cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas.*
> *(...)*
> *En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.*"

12.13. De la lectura de dicha disposición, se advierte que, a diferencia del sistema a suma alzada, en el cual el monto a pagar permanece fijo, salvo excepciones (pues se contrata por un todo), en el sistema de precios unitarios el cálculo de la retribución se determinada en función de lo realmente ejecutado. Ello responde a que el expediente técnico contiene únicamente cantidades referenciales, que pueden variar durante la ejecución de la obra debido a condiciones técnicas detectadas en campo o a las necesidades establecidas en la oportunidad de elaboración del expediente respectivo.

En ese sentido, lo relevante en este sistema no es la previsión inicial contenida en el expediente, sino la ejecución real de las partidas contratadas, en tanto estas hayan sido necesarias para alcanzar el objeto del contrato.

12.14. Tal sistema (el de precios unitarios) permite la incorporación de mayores metrados como parte del monto contractual, sin que ello implique una modificación del contrato, siempre que se respeten tanto el

procedimiento, como los límites previstos en el artículo 205 del Reglamento, que sobre el tema establece lo siguiente:

> "***Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)***
>
> *105.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución."*

12.15. En ese contexto, resulta necesario precisar qué se entiende por mayor metrado. Al respecto, el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los define del siguiente modo:

> *"Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra,* ***indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto****, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería."*
>
> (El resaltado es nuestro)

12.16. A partir de tal definición, debe entenderse que el mayor metrado no implica una modificación del objeto contractual ni del diseño aprobado, sino una variación en las cantidades previstas originalmente, determinada en función de las condiciones reales constatadas en el desarrollo de la obra y de acuerdo con las partidas cuyos precios ya se encuentra pactados como parte del respectivo contrato. En este punto, contienen una diferencia sustancial con una figura de los "adicionales" en los que necesariamente existe una modificación del expediente técnico el cual, incluso, podría llevar al pacto de nuevos precios y la inclusión de partidas que no estaban previstas en las condiciones originales del respectivo contrato.

12.17. Llegados a este punto, debe tenerse en cuenta que la obra fue recibida a conformidad de la Entidad, tal como consta en el Acta de Recepción N°020-2023-INVERMET/GO, sin que exista observación alguna relativa a la ejecución de los mayores metrados que son materia del presente caso, ni se haya cuestionado en su oportunidad su ejecución, lo que reitera que su ejecución se efectuó de conformidad con las condiciones pactadas y de acuerdo con las condiciones técnicas identificadas durante el desarrollo de la obra, puesto que de otro modo, la obra no habría sido recibida conforme, como ha ocurrido en el presente caso.

Dicho de otro modo, no existe cuestionamiento respecto de la pertinencia de lo ejecutado, sino únicamente si los mayores trabajos realizados por el Contratista deben ser retribuidos o no. Para tales efectos, la posición de la Entidad se circunscribe específicamente a

señalar que la ejecución de tales mayores metrados no se ciñó al procedimiento establecido, ya sea porque se habrían ejecutado sin la aprobación expresa del Supervisor o sin conocimiento de la Entidad.

12.18. Corresponde, entonces, evaluar si tales partidas fueron ejecutadas conforme a lo previsto en el artículo 205 del Reglamento, aplicable a los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios.

> ***"Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)***
>
> ***205.11.*** *El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley.*
>
> ***205.12.*** *No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función."*

12.19. Para efectos metodológicos, se analizará el cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo citado, respecto de las dieciocho partidas controvertidas señaladas por la parte demandante, atendiendo a los siguientes aspectos:

(i) Si el contratista solicitó la ejecución mediante anotación en el cuaderno de obra;
(ii) Si el Supervisor autorizó su ejecución; y
(iii) Si se comunicó oportunamente a la Entidad.

Sobre la solicitud mediante anotación en el cuaderno de obra

12.20. En lo que concierne a la partida 06.10, referida a la losa de concreto f'c=280 kg/cm², E=0.25 m, el contratista dejó constancia de su solicitud mediante el Asiento N°292. En este, se indicó que el replanteo geométrico aprobado generó una variación en los metrados inicialmente considerados:

Número de asiento: 292

Título SOLICITUD DE APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Fecha y Hora 21/09/2022 09:57

Usuario: BARRENECHEA SOTO, WALTER

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Mediante el presente asiento se solicita al Supervisor de Obra la autorización para la ejecución de mayores metrados de la partida 06.10 Losa de concreto f'c=280kg/cm2, E=0.25M cemento tipo HS c/fibra metálica correspondiente a la Prestación Adicional de Obra N°02. Esta solicitud se sustenta en que la reformulación del diseño geométrico realizada por la entidad y notificada mediante la Carta N°002201-2022-INVERMET-GP generó variaciones en la modulación de la losa de pista de manera que se asegure la proporción L/A = 0.75 – 1.25 en sus paños. Como resultado, se generaron variaciones en las áreas de vaciado de concreto reforzado c/fibra metálica para respetar la modulación de losa que afectan a las partidas 06.09 Losa de concreto f'c=280kg/cm2, E=0.25M cemento tipo HS y 06.10, motivo por el cual se realiza la presente solicitud.

12.21. Por su parte, mediante el Asiento N°347, el contratista dejó constancia de la necesidad de ejecutar mayores metrados en diversas partidas como consecuencia del replanteo geométrico aprobado previamente. Entre las partidas comprendidas en dicha anotación se encuentran: 05.03 (excavación a nivel de subrasante), 09.01 (conformación y compactación de subrasante), 09.02 (base granular), 09.13 (ciclovía de concreto), 09.14 (sardinel sumergido), y 09.15 (sardinel peraltado):

Número de asiento: 347

Título SOLICITUD DE APROBACION DE LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS PARTE 1 DE 4

Fecha y Hora 20/10/2022 21:00

Usuario: BARRENECHEA SOTO, WALTER

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Mediante el presente asiento se hace llegar al Supervisor de Obra el cálculo de los mayores y menores metrados producto de la actualización de los planos constructivos realizados tras la aprobación de los planos de replanteo del diseño geométrico presentados a la Supervisión mediante el Asiento de Obra N°101. Producto del cambio del diseño geométrico se solicita la aprobación de la ejecución de mayores y menores metrados de las partidas 05.01 Excavación a nivel de subrasante para pistas, 05.02 Excavación a nivel de subrasante para vereda y berma lateral, 05.03 Excavación a nivel de subrasante para ciclovía, 05.04 Eliminación de material excedente, DP=20KM, 06.01 Conformación y compactación de subrasante para pistas (c/equipo), 06.02 Base granular, E=0.25m (c/equipo), 07.01 Conformación y compactación de subrasante para veredas, rampas y martillos (c/equipo), 07.08 Sardinel peraltado de concreto f'c=210kg/cm2 en berma, 0.15mx0.40m, cemento tipo HS, 08.02 Base granular, E=0.15m (c/equipo), 08.05 Bloquetas podotáctil de concreto 0.30mx0.30mx0.06m, tipo stop, 08.09 Vereda, rampa y martillo de concreto f'c=210kg/cm2, E=0.10m, cemento tipo HS, 08.10 Uña de concreto en vereda, rampa y martillo f'c=210kg/cm2, cemento tipo HS, 08.11 Sardinel sumergido de concreto f'c=210 kg/cm2 en vereda, rampa y martillo 0.15mx0.40m cemento tipo HS 09.01 Conformación y compactación de subrasante para ciclovía (c/equipo), 09.02 Base granular, E=0.20m, 09.04 Bloquetas podotáctil de concreto 0.30mx0.30mx0.06m, tipo stop, 09.05 Bloquetas podotáctil de concreto 0.30mx0.30mx0.06m, 09.13 Ciclovía de concreto f'c=210kg/cm2, E=0.10m, cemento tipo HS, 09.14 Sardinel sumergido de concreto f'c=210kg/cm2 en ciclovía, 0.15mx0.40m cemento tipo HS, 09.15 Sardinel peraltado de concreto f'c=210kg/cm2 en ciclovía, 0.15mx0.45m, cemento tipo HS, 09.16 Sardinel peraltado de concreto f'c=210kg/cm2 en ciclovía, 0.20mx0.45m, cemento tipo HS, continua en el siguiente asiento.

12.22. Respecto de las partidas 12.01 (preparación de terreno para jardineras), 12.03 (suministro e instalación de grass en champa) y 10.14 (nivelación de caja de desagüe con tapa nueva, utilizando cemento tipo HS), el contratista dejó constancia de su solicitud mediante el Asiento N° 348 del cuaderno de obra. En dicha anotación, se señala expresamente en el título que se trataba de una solicitud de aprobación para la ejecución de mayores metrados derivados de ajustes técnicos en obra:

Número de asiento: 348

Título SOLICITUD DE APROBACION DE LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS PARTE 2 DE 4

Fecha y Hora 20/10/2022 21:00

Usuario: BARRENECHEA SOTO, WALTER

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: 12.01 Preparación de terreno para jardineras, 12.02 Reubicación de arbusto, 12.03 Suministro e instalación de Grass en champa 14.01.01 Pintura blanca linear continua, E=0.10m, 14.01.02 Pintura blanca lineal discontinua, E=0.10m, 14.01.03 Pintura amarilla lineal discontinua, E=0.10m, 14.01.04 Pintura lineal discontinua, E=0.10m, 14.01.05 Pintura de tráfico blanca en pavimento, 14.01.06 Pintura de tráfico amarilla en pavimento, Pintura de tráfico rojo en pavimento, 14.01.08 Suministro e instalación de tachas reflectivas, color blanco, y 14.01.09 Suministro e instalación de hitos tubulares H=0.70M, color naranja.

Por su parte, conforme con la aprobación de la ejecución de mayores metrados brindada por el supervisor de obra mediante los asientos N°120, N°162, N°184, se presenta el cálculo de mayores y menores metrados correspondientes a las partidas 08.07 Junta vereda, rampa, y martillo, E=3/4", 08.08 Junta en sardinel sumergido 0.15mx0.40m, E=3/4", 09.10 Junta en ciclovía, E=3/4", junta en sardinel peraltado 0.15mx0.40m, E=3/4", 09.11 Junta en sardinel peraltado 0.20mx0.45m, E=3/4", y 10.13 Nivelación de caja de agua cemento tipo HS, 10.14 Nivelación de caja de desagüe cemento tipo HS, para la revisión y aprobación del supervisor de obra.

(El resaltado en rojo es nuestro)

12.23. En el Asiento N° 372, el contratista dejó constancia de la ejecución de la partida 07.12, referida a la berma de concreto f'c=210 kg/cm², E=0.20 m. La anotación señala que se presentó un mayor metrado respecto de lo previsto inicialmente:

Número de asiento: 372

Título INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS ASIENTOS N°347, 348, 349 Y 350 - MAYORES METRADOS

Fecha y Hora 27/10/2022 15:30

Usuario: BARRENECHEA SOTO, WALTER

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Mediante el presente asiento se realizan precisiones referentes a la solicitud de Ejecución de Mayores Metrados anotas en los asientos de obra N°347, N°348, N°349 y N°350.

a) Se solicita la aprobación para la ejecución de mayores metrados en las partidas 07.02 Base granular, E=0.20m (c/equipo), y 08.01 Conformación y compactación de subrasante para veredas, rampas y martillos (c/equipo) dado que también son partidas afectadas por el replanteo del diseño geométrico presentado a la supervisión mediante el Asiento de Obra N°101.

b) Se aclara que la aprobación de la ejecución de mayores metrados brindada por el Supervisor de Obra mediante los Asientos N°120, 162 y 184 también afectó los metrados de las partidas 07.07 Junta en sardinel peraltado 0.15m x 0.40m, E=3/4" (asfalto), 09.09 Junta en ciclovía, E=3/4" (asfalto), y 09.10 Junta en sardinel peraltado 0.15m x 0.40m, E=3/4" (asfalto). Se aclara que las partidas 09.09 y 09.10 fueron anotadas en el asiento N°348 y se está haciendo una corrección en su codificación.

c) Sobre la aprobación realizada en el Asiento N°293 por parte del Supervisor de Obra para la ejecución de mayores metrados generados por las variaciones en la modulación de losas que generó el cambio del diseño geométrico realizado por la entidad, se indica que los metrados de las partidas 07.12 Berma de concreto f'c=210kg/cm2, E=0.20m, y 07.17 Aditivo con retardador de evaporización para bermas también fueron afectados por este suceso, por lo que se solicita al supervisor de obra la aprobación de la ejecución de mayores metrados. Se aclara que ambas partidas fueron anotadas en el asiento 349 pero se omitió su codificación.

Se aclara que las partidas mencionadas en el presente asiento son complementarias a las partidas mencionadas en los asientos N°347, 348, 349 y 350 y están incluidas en el informe de sustento trasladado a la Supervisión mediante la Carta N°150-2022-PAF-SUR.

(El resaltado en rojo es nuestro)

12.24. En relación con las partidas 06.17 (ranurado de pavimento) y 06.18 (junta de pistas), el contratista dejó constancia de su solicitud mediante el Asiento N°392. En dicho registro se indicó que las partidas fueron ejecutadas en mayor volumen respecto a lo proyectado:

Número de asiento: 392

Título SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Fecha y Hora 10/11/2022 18:23

Usuario: BARRENECHEA SOTO, WALTER

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Mediante el presente Asiento se comunica al Supervisor de Obra que, debido a que se debe dar continuidad a la modulación realizada en las losas de pista y berma lateral del lado impar, existirán ajustes en la modulación del lado par respecto a lo indicado en el expediente técnico. Por tal motivo, se solicita al Supervisor de Obra la aprobación de la ejecución de mayores metrados de las partidas 06.09 Losa de concreto f'c=280kg/cm2, E=0.25m cemento tipo HS, 06.10 Losa de concreto f'c=280kg/cm2, E=0.25m cemento tipo HS, 06.12 Acero liso transversal 1 ¼", 06.17 Ranurado de pavimento, 06.18 Junta de pistas, E=6mm con material elastomérico, y 06.19 Junta asfáltica, E=3/4" en pista. Se adjunta al presente asiento la modulación de losas en el lado par respetando la modulación existente en el lado impar hasta la progresiva 0+550.

12.25. Respecto de la partida 07.12, se ha verificado que el contratista registró una segunda solicitud en el Asiento N° 434, a fin de complementar los datos sobre el metrado ejecutado. La anotación refiere que se mantuvo el replanteo geométrico como base para dicha ejecución.

12.26. Asimismo, en dicho asiento se verifica el registro de la solicitud de mayores metras correspondiente a la partida 07.16. (Uña de concreto en rampa vehicular F'C=210KG/CM2, Cemento tipo HS):

Número de asiento: 434

Título SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS PARTE 1 DE 2

Fecha y Hora 03/12/2022 18:28

Usuario: BARRENECHEA SOTO, WALTER

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS

Descripción: Mediante el presente Asiento se solicita al supervisor de obra la aprobación de la ejecución de mayores metrados para la ejecución de los cruces peatonales de la Ca. Darnei y la Av. El Sauce, cuyo diseño geométrico fue replanteado por INVERMET mediante la Carta N°002201-2022-INVERMET-GP y el cruce peatonal en la Ca. La Pera, cuyo diseño geométrico fue replanteado a fin de generar una zona segura de resguardo peatonal en el separador central que permita el cruce de peatones en dicha intersección. Se precisa que las soluciones planteadas en el replanteo del diseño geométrico 1. Bifurcación de la ciclovía por riesgo de afectación de especímenes arbóreos y 2. Replanteo en el separador central están en concordancia con el alcance contemplado en el Expediente Técnico, por lo que la ejecución de dicho replanteo es solicitada como ejecución de mayores metrados de las partidas 07.01 conformación y compactación de subrasante para berma (c/equipo) , 07.02 Base granular, e=0.20m (c/equipo), 07.08 Sardinel peraltado de concreto f'c=210kg/cm2 en berma, 0.15m x 0.40m (inc. encof., desenc. y acero) cemento HS, 07.12 Berma de concreto f'c=210kg/cm2, e=0.20m (inc. encof., desenc. y acab.) cemento tipo HS, 07.16 Uña de concreto en rampa vehicular f'c=210kg/cm2, (inc. encof., desenc. y acab.) cemento tipo HS, 08.01 Conformación y compactación de subrasante para veredas, rampas y martillos (c/equipo), 08.02 Base granular, e=0.15m (c/equipo), 08.05 Bloquetas podotactil de concreto 0.30m x 0.30m x 0.06m, tipo stop (inc. cama de arena), 08.09 Vereda, rampa y martillo de concreto f'c=210kg/cm2, e=0.10m (inc. encof., desenc., bruñ. y acab.) cemento tipo HS, 08.10 Uña de concreto en vereda, rampa y martillo f'c=210kg/cm2, (inc. encof., desenc., bruñ. y acab.) cemento tipo HS, 09.01 Conformación y compactación de subrasante para ciclovía (c/equipo), 09.02 Base granular, e=0.20m (c/equipo), 09.04 Bloquetas podotactil de concreto 0.30m x 0.30m x 0.06m, tipo stop (inc. cama de arena).

12.27. Finalmente, mediante el Asiento N° 446, el contratista dejó constancia de su solicitud respecto de las siguientes partidas: 10.15 (caja de semáforo), 10.18 (caja de luz del sur), 10.22 (pozo a tierra), 10.23 (buzones de desagüe) y 10.24 (buzones de teléfono). En dicha anotación se indica que, en todos los casos, se identificó un mayor metrado durante la ejecución, producto de las condiciones reales encontradas en campo:

Número de asiento:	446
Título	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS
Fecha y Hora	12/12/2022 19:19
Usuario:	BARRENECHEA SOTO, WALTER
Rol:	RESIDENTE DE OBRA
Tipo de asiento:	EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS
Descripción:	Mediante el presente asiento se solicita al supervisor de obra la aprobación para la ejecución de mayores metrados de las partidas 10.15 Nivelación de caja de semáforo c/cemento tipo HS, 10.16 Nivelación de caja de inspección c/ cemento tipo HS, 10.17 Nivelación de válvula de agua c/ cemento tipo HS, 10.18 Nivelación de caja de luz del sur c/ cemento tipo HS, 10.20 Nivelación de caja de comunicaciones c/cemento tipo HS, Nivelación de caja de cabina telefónica c/ cemento tipo HS, Nivelación de caja de pozo a tierra c/ cemento tipo HS, 10.23 Nivelación de buzones de desagüe c/ cemento tipo HS, y 10.24 Nivelación de buzones de teléfono c/ cemento tipo HS toda vez que la cantidad de cajas, válvulas, y buzones ubicados en campo que necesitan ser nivelados es mayor a la contemplada en el expediente técnico y su ejecución es necesaria para la culminación de la obra. Asimismo, se solicita la ejecución de mayores metrados de las partidas 07.02 Base Granular E=0.20m, y 07.12 Berma de concreto f'c=210kg/cm2, E=0.20m c/ cemento tipo HS con la finalidad de extender la rampa de acceso vehicular ubicada en la progresiva 0+018 del lado par de la Av. Manuel Villarán hasta el martillo de la intersección con la Av. Tomás Marsano de manera el predio #600, que previamente contaba con acceso vehicular, pueda seguir contando con este.

Sobre la solicitud mediante anotación en el cuaderno de obra

12.28. La exigencia de contar con autorización previa del Supervisor, prevista en el artículo 205.10 del Reglamento, no responde a un formalismo carente de contenido, sino que se sustenta en razones técnicas propias del sistema de precios unitarios, teniendo en cuenta que dicha parte (el Supervisor) es quien representa a la Entidad en obra y debe velar, por ende, para que esta se ejecute de modo debido, en función al cumplimiento de la finalidad pública para la cual ha sido convocada.

En tal línea, coincidimos con lo establecido en la Opinión N°034-2021/DTN de la Dirección Técnico Normativa del OSCE, en la que se señala que: "[…] *lo que hace necesario un control técnico a cargo del inspector o supervisor, a fin de garantizar que dicha variación no implique una afectación a la ejecución del contrato ni al cumplimiento de su finalidad*."

12.29. Desde esa perspectiva, la intervención del Supervisor cumple la función de garantizar que las variaciones de metrados respondan a necesidades reales derivadas del replanteo técnico en campo, evitando desvíos que comprometan el diseño o la finalidad contractual. Por tanto, la autorización previa del Supervisor, antes que un requisito de forma corresponde a una manifestación del control técnico que justifica la ejecución del mayor metrado dentro del marco del contrato.

12.30. No obstante, es importante tener en cuenta que la normativa no ha establecido una fórmula específica para la manifestación de tal autorización previa, sino que, por el contrario, que exista una conformidad o concordancia de dicho representante de la Entidad, en la necesidad de ejecutar el mayor trabajo identificado. Al no existir una fórmula específica, lo que debe analizarse es si la voluntad o, mejor dicho, la posición técnica del Supervisor coincidía o no con la del residente de obra, en tanto este hubiera identificado la necesidad de un mayor metrado.

12.31. Así, expresiones como "*resulta necesario*", "*se requiere su ejecución*" o similares, tratándose de la posición del representante en obra de la Entidad, resultan imperativas para su contraparte que no podían ser desatendidas por el Contratista y que, en estricto, corresponde a un mandato ineludible que no implica únicamente autorización, sino incluso obligación respecto del trabajo a ser ejecutado.

Si el Supervisor, ante la identificación efectuada por su contraparte respecto de la necesidad de ejecutar un mayor metrado, concluye en que estos deben ser ejecutados, resulta claro que no sólo está autorizando su ejecución, sino que esta deviene en necesaria, es decir, en obligatoria, teniendo en cuenta que el Contratista no puede actuar en sentido contrario. De este modo, cualquiera que sea la fórmula o verbo utilizado por el Supervisor por el cual su contraparte deba ejecutar el mayor metrado identificado ante una propuesta de ésta, permite entender que se ha cumplido con el requisito previsto analizado.

12.32. Ello resulta coherente con la definición normativa del mayor metrado, el cual tiene como característica esencial ser una prestación indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. En efecto, sin su ejecución no sería posible lograr el resultado técnico previsto en el expediente, comprometiendo con ello la funcionalidad o integridad de la obra.

12.33. Por tanto, el reconocimiento de la necesidad técnica por parte del Supervisor constituye un acto suficiente para tener por autorizada la ejecución del mayor metrado, sin que sea necesario recurrir a fórmulas expresas o solemnes, como ya se ha analizado.

12.34. En consecuencia, en la evaluación del segundo requisito previsto en el artículo 205.11 del Reglamento, se considerará cumplida la autorización del Supervisor siempre que conste en el cuaderno de obra una manifestación técnica clara que reconozca la necesidad de ejecución del mayor metrado antes de su realización.

12.35. Respecto de la partida 06.09, correspondiente a la losa de concreto f'c=280 kg/cm², E=0.25 m, el Supervisor se pronunció mediante el Asiento N° 293. En dicho registro, se indica expresamente que las variaciones de diseño geométrico anotadas por el Contratista en el Asiento N° 292 motivaron mayores metrados en dicha partida, los cuales resultaban necesarios para respetar la modulación de losa:

Número de asiento:	293
Título	ANOTACIONES VARIAS
Fecha y Hora	23/09/2022 15:16
Usuario:	SOBREVILLA RICCI, JORGE HUMBERTO
Rol:	SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento:	OTRAS OCURRENCIAS
Descripción:	Se aprueban las partidas anotadas en los asientos 290 de fecha 19.09.2022 y 291 de fecha 20.09.2022 por el residente de obra, las mismas que se han verificado que cumplen con las especificaciones técnicas correspondientes previa a su ejecución, durante y finalización de las mismas. En relación a lo anotado por el residente de obra en el asiento 292 por las modificaciones debido a reformulación del diseño geométrico realizada por la entidad y notificada mediante la Carta N°002201-2022-INVERMET-GP se generó variaciones en la modulación de la losa de pista de manera que al asegurar la proporción L/A = 0.75 – 1.25 en sus paños motiva mayores metrados en la partida 06.10 Losa de concreto f'c=280kg/cm2, E=0.25M cemento tipo HS c/fibra metálica los cuales son necesarios para respetar la modulación de losa que afectan a las partidas 06.09 Losa de concreto f'c=280kg/cm2, E=0.25M cemento tipo HS y 06.10. Adicionalmente se indica al contratista que las tapas de los buzones en cajas de pase del canal en berma central deberán tener un espesor de no menos de 6.5 cm pues lo especificado en el plano de detalle involucra error, con un espesor de 5 cm no se cumple con la normatividad para que el fierro tenga recubrimiento mínimo y pueda desarrollar adherencia. No se considera en el Plano de Detalle CR-9 que el espesor mínimo de recubrimiento en el fierro es de 2.5 cm y al usar una doble malla de fierro de ¼" se debe de llegar a un espesor de 6.5 cm.

12.36. En cuanto a las partidas 09.13, 09.14 y 09.15, vinculadas a la ciclovía y los sardineles, el Supervisor dejó constancia de su aprobación en el asiento N° 377, en el que se indica que las partidas solicitadas en los Asientos 374, 375 y 376 del residente han sido verificadas y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

12.37. En el mismo asiento, se incluye también la validación de las partidas 10.4, 12.01 y 12.03, referidas a jardineras y suministro de grass, al aprobarse de forma general los trabajos consignados por el residente, dentro de los cuales dichas partidas se encuentran expresamente identificadas.

12.38. Asimismo, en dicho asiento se hace referencia a las partidas 05.03, 09.01 y 09.02, relacionadas con excavación, compactación de subrasante y base granular, señalando que los trabajos ejecutados resultaban necesarios y se desarrollaban conforme a los niveles establecidos, por lo que se considera acreditada su autorización tácita mediante la intervención del Supervisor:

Número de asiento:	377
Título	AVANCE DE OBRA
Fecha y Hora	31/10/2022 12:04
Usuario:	SOBREVILLA RICCI, JORGE HUMBERTO
Rol:	SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento:	OTRAS OCURRENCIAS
Descripción:	En relación a lo anotado por el residente de obra en el asiento 372 bajo la denominación de precisiones referentes a la solicitud de Ejecución de Mayores Metrados anotas en los asientos de obra N°347, N°348, N°349 y N°350 se debe mencionar: 1) Se registra en el asiento 101 de la supervisión la aprobación del Plano de Replanteo de diseño Geométrico el mismo que se originó en la mejora del trazo de ciclovía mitigando el daño en las especies arbóreas existentes muy próximas a lo presentado en el expediente técnico original cuya disposición fue observada por el especialista forestal. 2) Se precisa que se debe de uniformizar los metrados bajo el plano de replanteo aprobado a fin de ser más claro en su control. 3) Los mayores metrados mencionados en el asiento 372 fueron revisados y aprobados en su momento por ser necesarios para alcanzar los fines del contrato, faltando una codificación única, razón por la cual expresamos que todos los metrados deben de referirse al trazo de replanteo aprobado en el asiento 101 ya mencionado. Se aprueban las partidas anotadas en los asientos 374 de fecha 27.10.2022, 375 de fecha 28.10.2022 y 376 de fecha 29.10.3022 por el residente de obra, las mismas que se han verificado que cumplen con las especificaciones técnicas correspondientes previa a su ejecución, durante y finalización de las mismas. A la fecha se espera que SEDAPAL culmine con las interferencias entre la cuadra 8 de Villarán y Tomas Marsano y exprese su libre disponibilidad para ingreso del contratista.

12.39. En relación con las partidas 06.17 y 06.18, vinculadas a ranurado de pavimento y juntas de pistas, la autorización consta en el Asiento N° 396. En dicho asiento, el Supervisor aprueba la ejecución de las partidas

incluidas en el Adicional de Obra N° 2, con sustento técnico derivado del replanteo geométrico:

Número de asiento:	396
Título	PRECISIONES SOBRE EQUIPAMIENTO
Fecha y Hora	11/11/2022 16:35
Usuario:	SOBREVILLA RICCI, JORGE HUMBERTO
Rol:	SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento:	CONSULTAS
Descripción:	En relación a lo anotado por el residente de obra en el asiento 391 con fecha 10.11.2022 y asiento 393 de fecha 10.11.2022 sobre la ejecución de las partidas que se encuentran en el adicional de obra 02 (NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN N°000104-22-INVERMET-GP – APROBACIÓN PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02) se aprueba la aprobación de dichos trabajos enumerados, así como el trabajo nocturno previsto. Respecto a lo señalado en el asiento 392 como ejecución de mayores metrados para dar continuidad a la modulación realizada en las losas de lado impar y par solo serán necesario contemplar el aumento de metrado en las partidas de 06.17 Ranurado de pavimento, 06.18 Junta de pistas, E=6mm con material elastomérico, y 06.19 Junta asfáltica, E=3/4" en pista. En referencia a la solicitud de absoluciones del contratista registrados en los asientos 394 y 395 se trasladará a la entidad para el procedimiento de aclaración correspondiente. En opinión de la Supervisión la consulta 05 se encuentra bajo su mismo texto explicado, las demás consultas si requieren de precisión.

12.40. Respecto de la partida 07.12, correspondiente a la berma de concreto, el Supervisor deja constancia de su aprobación en el Asiento N°436. En este se señala que, tras la revisión de lo ejecutado y el replanteo geométrico realizado, se aprueba la implementación de los trabajos mencionados en los Asientos 434 y 435, entre los cuales se encuentra la partida controvertida.

Número de asiento:	436
Título	AVANCE DE OBRA
Fecha y Hora	04/12/2022 23:19
Usuario:	SOBREVILLA RICCI, JORGE HUMBERTO
Rol:	SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento:	OTRAS OCURRENCIAS
Descripción:	Sobre la ejecución de las partidas mencionadas en los asientos 430 del 30.11.2022, 431 de fecha 01.12.2022 y 433 del 03.12.2022 se aprueba la ejecución de dichos trabajos enumerados. En referencia a lo anotado por el residente de obra en los asientos 434 y 435 en fecha 03.12.2022 sobre solicitud de mayores metrados para dar atención a los cruces peatonales de Darnei, La Pera y El Sauce en opinión de la supervisión son necesarios para cumplir con el alcance del proyecto toda vez que se atiende la seguridad de los peatones la hacer uso de los cruceros peatonales y la berma central. Se hará de conocimiento de la entidad esta necesidad para su evaluación y consideración. El contratista previo al inicio del vaceado de calzada deberá de asegurar contar con grupo electrógeno para el trabajo de noche, las áreas de trabajo deben estar limpias de escombros, los encofrados armarlos con anticipación para su chequeo previo correspondiente, tener preparado los buzones para su vaceado integral, así como el acero necesario de refuerzo. Se sugiere al contratista dar atención preferente también a las intersecciones para poder salir en conjunto dándole uso conjunto.

12.41. Por su parte, las partidas 10.15, 10.18, 10.22, 10.23 y 10.24 fueron abordadas en el Asiento N° 448. En este, el Supervisor señala que los trabajos correspondientes a dichas partidas resultaban necesarios en atención a lo verificado en campo, lo cual permite entender que su ejecución fue autorizada de forma implícita, teniendo en cuenta que tal identificación implica la inexistencia de cualquier opción por parte del ejecutor de obra:

Número de asiento:	448
Título	AVANCE DE OBRA
Fecha y Hora	13/12/2022 13:31
Usuario:	SOBREVILLA RICCI, JORGE HUMBERTO
Rol:	SUPERVISOR DE OBRA
Tipo de asiento:	OTRAS OCURRENCIAS
Descripción:	Se aprueban los trabajos de las partidas indicadas en el asiento 444 de fecha 12.12.2022 así como le ejecutado en las partidas 06.02 Base granular, 07.01. Conformación y compactación de subrasante en Berma Lateral y 07.09 Base Granular e=0.25m anotadas en el asiento 445 en fecha 12.12.2022. Asimismo, la supervisión considera necesario los mayores metrados en las partidas 07.02 Base Granular E=0.20m, y 07.12 Berma de concreto f'c=210kg/cm2, E=0.20m c/ cemento tipo HS con la finalidad de extender la rampa de acceso vehicular ubicada en la progresiva 0+018 del lado par de la Av. Manuel Villarán hasta el martillo de la intersección con la Av. Tomás Marsano de manera el predio #600, que previamente contaba con acceso vehicular, pueda seguir contando con este. También son necesarios mayores metrados en relación a las partidas 10.15 Nivelación de caja de semáforo c/cemento tipo HS, 10.16 Nivelación de caja de inspección c/ cemento tipo HS, 10.17 Nivelación de válvula de agua c/ cemento tipo HS, 10.18 Nivelación de caja de luz del sur c/ cemento tipo HS, 10.20 Nivelación de caja de comunicaciones c/cemento tipo HS, Nivelación de caja de cabina telefónica c/ cemento tipo HS, Nivelación de caja de pozo a tierra c/ cemento tipo HS, 10.23 Nivelación de buzones de desagüe c/ cemento tipo HS, y 10.24 Nivelación de buzones de teléfono c/ cemento tipo HS toda vez que la cantidad de cajas, válvulas, y buzones ubicados en campo que necesitan ser nivelados es mayor a la contemplada en el expediente técnico y su ejecución es necesaria para la culminación de la obra. Se deja constancia que entre las progresivas 0+280 a 0+235 se suscitó evento sobre buzón atorado y que fue registrado el 12.12.2022, el cual será evaluado por SEDAPAL para su solución definitiva (ubicar las razones del atoro y proveer la solución para evitar nuevos incidentes), por lo manifestado no se puede vacear la losa hasta tener el diagnóstico adecuado e implementar su solución.

Sobre la comunicación a la Entidad sobre la ejecución de mayores metrados

12.42. Otro de los argumentos por los cuales la Entidad considera que no le corresponde ejecutar los mayores metrados ejecutados, es que no se le habría comunicado en forma previa, en todos los casos, la ejecución de éstos, haciendo alusión al párrafo 205.10 del Reglamento, el cual establece que tal requisito en forma previa a su ejecución.

12.43. Sobre el tema, debe recordarse que son tres los párrafos del mencionado artículo 205° del Reglamento, los que se refieren a la ejecución de los mayores metrados:

- El párrafo 205.10, que se refiere a la autorización que debe efectuar el supervisor o inspector mediante anotación en el cuaderno de obra, el cual debe comunicar a la Entidad tal circunstancia de forma previa a su ejecución.

- El párrafo 205.11, que se refiere a la obligación del Contratista para la ejecución de tales mayores metrados, para lo cual requiere su anotación en el Cuaderno de Obra, para su aprobación por el Supervisor, siempre que no supere el 15% del monto contractual.

- El párrafo 205.12, que expresamente refiere que no se requiere aprobación alguna de la Entidad para la ejecución de los mayores metrados, sino únicamente para su pago, es decir, luego de su ejecución.

12.44. De este modo, cabe advertir que el párrafo 205.10 corresponde únicamente a una obligación del Supervisor, no así del residente o Contratista, puesto que su propio texto se aprecia que regula el acto del primer de los nombrados para la ejecución de tales mayores trabajos. En ningún momento, el mencionado párrafo hace referencia a una obligación del Contratista o de su residente.

12.45. En efecto, es el párrafo 205.11 el que hace referencia a la obligación del Contratista, que se circunscribe a identificar, vía cuaderno de obra, el mayor metrado y solicitar al Supervisor, no así a la Entidad, su ejecución.

12.46. Nótese, en ese sentido que, el Supervisor es el representante de la Entidad en obra, siendo que la relación entre ambos corresponde a una relación interna ajena a un tercero, en este caso el ejecutor de obra. Por ende, no se puede imputar a dicho tercero, las eventuales incidencias que conciernen únicamente a la relación entre Supervisor y Entidad, ante la cual el primero de los nombrados responde por sus propios actos.

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que tal comunicación interna en ningún momento se establece como condicionante o como requisito de la ejecución de tal mayor metrado, máxime si de modo expreso – y sin ningún lugar a dudas – se establece en el acápite 205.12 que el pronunciamiento de la Entidad es únicamente relevante para el pago de tal mayor trabajo, previamente dispuesto por el Supervisor.

12.47. De este modo, la mencionada comunicación no sólo no es determinando para la ejecución del mayor metrado, sino que además es ajena a la esfera de dominio del Contratista, al cual no se le puede atribuir cualquier cuestionamiento entre las comunicaciones entre el Supervisor y la Entidad a la que representa en obra. Por el contrario, es el Supervisor quien actúa como nexo técnico y responsable del control de calidad de la ejecución, y a quien corresponde dar cuenta de las necesidades técnicas surgidas en obra y de las decisiones adoptadas.

12.48. Esta interpretación encuentra respaldo en el propio contenido de los asientos del cuaderno de obra. Así, por ejemplo, en el Asiento N° 396, el Supervisor indica que se "trasladará a la Entidad" la información correspondiente a las consultas formuladas por el contratista, vinculadas a la ejecución de las partidas del Adicional N° 2.

Esta anotación corrobora que es el Supervisor quien asume la responsabilidad de canalizar la información a la Entidad, en el marco del procedimiento regulado por el artículo 205 del Reglamento.

12.49. De esta manera, se desprende que la comunicación a la Entidad no era una carga atribuible al contratista, sino que fue asumida por el propio Supervisor en los asientos del cuaderno de obra, conforme a sus funciones de control técnico en la ejecución contractual. Esto refuerza

la validez del procedimiento seguido para la ejecución de los mayores metrados controvertidos.

12.50. En consecuencia, se concluye que la falta de prueba de una comunicación directa del contratista a la Entidad no puede ser invocada como incumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 205.10 del Reglamento, en tanto tal obligación corresponde al Supervisor, máxime si no es requisito para la ejecución del mayor metrado, conforme todo lo antes analizado, motivo por el cual debe desestimarse este argumento de la Entidad para no reconocer el pago por tales mayores trabajos ejecutados.

12.51. De conformidad con lo expuesto en los apartados anteriores, teniendo en cuenta que, en el cuaderno de obra, el Contratista dejó registro oportuno de sus solicitudes y el Supervisor manifestó de manera clara y comprensible la necesidad técnica de ejecución de los mayores metrados en forma previa a su ejecución; corresponde que tales trabajos – sobre cuya ejecución material no existe controversia – sean debidamente retribuidos en la liquidación del Contrato.

12.52. En consecuencia, la Primera Pretensión Principal de la demanda debe ser resuelta en los siguientes términos:

> *"Declarar **FUNDADA** la Primera Pretensión Principal de la demanda y, en consecuencia, determínese que corresponde aprobar la liquidación de obra presentada por el contratista Constructora PAFARI S.R.L."*

Sobre la Primera Pretensión Accesoria a la primera pretensión principal

12.53. De acuerdo con la Primera Pretensión Accesoria formulada por el contratista, se solicita que se ordene a INVERMET el pago del saldo a su favor ascendente a S/ 182,274.47, correspondiente a partidas valorizadas como mayores metrados e incluidas en la liquidación final del contrato. Asimismo, se solicita el pago de los intereses legales generados hasta la fecha de ejecución del laudo arbitral.

12.54. Respecto de esta pretensión, se advierte que, si bien la Entidad ha cuestionado aspectos procedimentales relacionados con la autorización previa de los mayores metrados (los cuales ya han sido analizados en el análisis de la pretensión anterior), no ha formulado observación concreta respecto al monto del saldo valorizado ni ha controvertido el contenido económico de la liquidación presentada, por lo que corresponde el pago solicitado, habiéndose declarado fundada la primera pretensión principal.

12.55. En cuanto al pago de los intereses legales devengados, estos son parte de esta misma pretensión bajo análisis.

12.56. En este punto, se señala el acápite tercero del artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los intereses que corresponde abonar en caso de atraso o mora de la parte estatal corresponden únicamente al interés legal. De modo específico dicho artículo establece lo siguiente:

> ***"Artículo 39. Pago***
> *(…)*
> *39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los* ***intereses legales correspondientes,*** *debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora."*
> *(El subrayado es nuestro)*

12.57. En esa misma línea, el artículo 171° del Reglamento, plantea lo siguiente en sus párrafos segundo y quinto:

> "***Artículo 171. Del pago***
> *(…)*
> ***171.2.*** *En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al* ***pago de intereses legales,*** *los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.*
> *(…)*
> ***171.5.*** *Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad."*
> *(El subrayado es nuestro)*

12.58. De este modo, el árbitro considera que la determinación del monto a abonar al Contratista se efectuado recién en el presente Laudo Arbitral, por lo cual los intereses legales a computarse deberán computarse desde la fecha de presentación de la solicitud arbitral que motiva el presente expediente, es decir, desde el 08 de marzo de 2024, hasta la fecha efectiva de pago.

12.59. En tal sentido, utilizando la calculadora virtual establecida por el Banco Central de Reserva del Perú, sito en el siguiente enlace:

https://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales.html

12.60. Al respecto, calculado los intereses legales respecto del monto ordenado en la Pretensión Principal y hasta el 01 de mayo de 2025 tenemos lo siguiente:

- Monto principal : S/182 274,47
- Intereses legales al 08.03.2024 : S/5,627.41

Ello sin perjuicio de los intereses legales que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.

12.61. En consecuencia, la Primera Pretensión Accesoria de la demanda debe ser resuelta en los siguientes términos:

> "*Declarar **FUNDADA** la Primera Pretensión Accesoria y, en consecuencia, ORDÉNESE al Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) el pago a favor del contratista del monto reconocido de* S/182 274,47 (Ciento ochenta y dos mil doscientos setenta y cuatro con cuarenta y 47/100)*, así como el pago de intereses legales a favor del Contratista contados desde el 08 de marzo de 2024, los cuales al 01 de mayo de 2025 ascienden a la suma de* S/5,627.41 *(Cinco mil seiscientos veintisiete y 41/100 soles), sin perjuicio de los que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.*"

XIII. SOBRE LOS COSTOS Y COSTAS

13.1. Sin perjuicio de que es obligación en todo laudo arbitral, el establecer la distribución de los costos y costas procesales, este tema ha sido planteado igualmente como segunda pretensión accesoria a la primera pretensión principal por el Contratista.

13.2. Sobre el tema, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70° del Decreto Legislativo que norma el Arbitraje aprobado por el Decreto Legislativo N°1071, el Árbitro Único fijará en el laudo los costos del arbitraje, comprendiendo, entre otros, los honorarios y gastos del secretario, y los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.

13.3. Para ello, debe tenerse en cuenta que, durante el desarrollo del presente proceso arbitral, el Contratista asumió el íntegro de los honorarios del centro arbitral, la secretaría y los árbitros, conforme al siguiente detalle:

A cargo de la parte demandante

Gastos administrativos del Centro	S/2,006.38 más impuestos
Honorarios del Árbitro Único	S/2,724.06 más impuestos
Total 1:	**S/4,730.44 más impuestos**

A cargo de la parte demandada (asumidos en subrogación por la parte demandante)

Gastos administrativos del Centro	S/2,006.38 más impuestos
Honorarios del Árbitro Único	S/2,724.06 más impuestos
Total 2:	**S/4,730.44 más impuestos**

Sumatoria de los totales 1 y 2: S/9,460.88 más impuestos

13.4. En atención a los resultados del proceso arbitral, se advierte que existen resultados asimétricos entre las partes, en el entendido que en todos sus extremos la posición de la parte demandante ha sido amparada, por lo cual puede sostenerse válidamente la existencia de una parte perdedora. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta la buena conducta procesal acreditada por ambas partes durante el desarrollo del presente caso, así como su predisposición a aportar todos los medios necesarios para un debido esclarecimiento de los hechos.

13.5. En consecuencia, en función a lo antes señalado, corresponde que la Entidad asuma el 100% de los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral. Sin embargo, en cuanto a los costos asumidos en sus respectivas defensas, cada parte deberá asumir los que hubiera incurrido para ello.

De este modo, la Entidad deberá reembolsar a la parte demandante la suma de S/9,460.88 (nueve mil cuatrocientos sesenta y 88/100 soles) más IGV, por concepto de honorarios del árbitro único y de la Secretaría Arbitral.

13.6. En consecuencia, en cuanto a la Segunda Pretensión Accesoria a la Primera Pretensión Principal de PAFARI, corresponde resolver lo siguiente:

> *"Declarar **FUNDADA EN PARTE** la Segunda Pretensión Accesoria de la demanda y, en consecuencia, determinar que la Entidad deberá asumir el íntegro de los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral, mientras que cada parte deberá asumir los costos en los que hubiera incurrido en su respectiva defensa. En consecuencia, corresponderá a la Entidad abonar a favor del Contratista la suma de S/9,460.88 (Nueve mil cuatrocientos sesenta y 88/100 soles), más el Impuesto General a las Ventas (IGV)"*

14. DECISIÓN DEL ÁRBITRO

14.1. El Árbitro deja constancia que ha analizado con detenimiento todos los argumentos de defensa expuestos por las Partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje, y que el sentido de su decisión es el resultado de este análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las Partes no hayan sido expresamente citados en el presente Laudo.

14.2. De igual manera, se deja constancia que ha desarrollado y expuesto con minuciosidad y detalle los fundamentos fácticos y jurídicos de su análisis, por los cuales ha arribado a las decisiones adoptadas en el presente Laudo Arbitral, cumpliendo de ese modo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Arbitraje, que señala que todo Laudo Arbitral debe ser motivado.

Por las consideraciones, el Tribunal Arbitral Unipersonal, en Derecho:

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la Primera Pretensión Principal de la demanda y, en consecuencia, determínese que corresponde aprobar la liquidación del contrato presentada por la contratista CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L., reconociéndose un saldo a su favor ascendente a S/ 182,274.47 (ciento ochenta y dos mil doscientos setenta y cuatro con 47/100 soles).

SEGUNDO: Declarar **FUNDADA** la Primera Pretensión Accesoria y, en consecuencia, ORDÉNESE al Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) el pago a favor del contratista del monto reconocido de S/182 274,47 (Ciento ochenta y dos mil doscientos setenta y cuatro con cuarenta y 47/100), así como el pago de intereses legales a favor del Contratista contados desde el 08 de marzo de 2024, los cuales al 01 de mayo de 2025 ascienden a la suma de S/5,627.41 (Cinco mil seiscientos veintisiete y 41/100 soles), sin perjuicio de los que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago

TERCERO: Declarar **FUNDADA EN PARTE** la Segunda Pretensión Accesoria de la demanda y, en consecuencia, determinar que la Entidad deberá asumir el íntegro de los honorarios del Árbitro Único y de la Secretaría Arbitral, mientras que cada parte deberá asumir los costos en los que hubiera incurrido en su respectiva defensa. En consecuencia, corresponderá a la Entidad abonar a favor del Contratista la suma de S/9,460.88 (Nueve mil cuatrocientos sesenta y 88/100 soles), más el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Marco Antonio Martínez Zamora
Árbitro Único